

KATUMUS ENNEN KIRVESTÄ

KUOLEMANRANGAISTUS
ITÄ-SUOMESSA

1748–1809



9 819 SIVUA · 314 ITÄISTÄ · 57 LUETTUA

JURI JUKOLA
TIETOKIRJA

Kaikki tapaukset ovat tuomiokirjoissa.

KATUMUS ENNEN KIRVESTÄ

Mentiin lain mukaan, mutta järki uupui.

Itä-Suomi 1748–1809

TIETOKIRJA · TUOMIOKIRJA-AINEISTOSTA

KÄSIKIRJOITUS

Prologi, kahdeksantoista lukua ja epilogi

Juri Jukola

Toinen versio · syyskuu 2026

SISÄLLYS

Prologi	Lakikirjan ensimmäiset sivut	5
I.	Kolme päivää torilla	12
II.	Rikos oli synty	15
III.	Neljä lakia yhdessä päätöksessä	20
IV.	Rangaistus koottiin osista	23
V.	Se ei saanut kuolla joka ei katunut	26
VI.	Ei sama laki kaikille	29
VII.	Se rikos, jota ei sanottu ääneen	33
VIII.	Salaaminen oli se rikos	36
IX.	Kihlaus satoi	40
X.	Lukko oli raja	44
XI.	Raja kulki keskeltä	47
XII.	Kaksi oikeutta	52
XIII.	Papin työ	56
XIV.	Vala kun näyttö loppui	60
XV.	Vartija, viila ja karkuri	64
XVI.	Ne joilla ei ollut taloa	68
XVII.	Yhdeksän tapaa päättyä	72
XVIII.	Mitä emme tiedä	76
Epilogi	Viisi kertaa väärässä	80

Viitteet 84

Lähteet ja kirjallisuus

Prologi Lakikirjan ensimmäiset sivut

Vuoden 1734 laki on yksi kirja, ja siinä on kaksi puoliskoa.

Takaosassa ovat pykälät. Rikoskaaren 61 lukua, ja niissä lähes seitsemänkymmentä tekoa, joista seuraa kuolema. Ne on kirjoitettu numeroin ja momentein, ja ne kertovat mitä tehdään.

Etuosassa on jotain muuta. Ennen ensimmäistäkään pykälää on painettu Olaus Petrin tuomarinohjeet, ja niissä ei ole yhtään numeroa. Niissä lukee, että kaikkea lakia on äyllä käytettävä, sillä suurin oikeus on suurin vääräys. Ja että mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan.

Sama kansi. Sama painos. Muutaman lehden päässä toisistaan.

Etuosa luetaan kerran, siinä vaiheessa kun ihmisestä tulee tuomari. Takaosaa luetaan joka päivä.

•

Ilomantsin kärjäätuvassa istui vuonna 1768 miehiä, jotka olivat lukeneet molemmat.

He tuomitsivat sinä vuonna kuolemaan miehen, joka oli sekaantunut lehmään. He määräisivät samalla, että lehmä oli tapettava ja poltettava hänen kanssaan — ja koska lehmä oli jonkun omaisuutta, he määräisivät sen arvon korvattavaksi omistajalle tuomitun omaisuudesta.

He tiesivät siis, ettei lehmä ollut tehnyt mitään. He laskivat sen hinnan.

Ja he tuomitsivat sen kuolemaan, koska pykälä sanoi niin.

•

Kahdensadanviidenkymmenen vuoden päästä tuota on helppo katsoa ja todeta, että laki oli väärä ja tuomarit sen mukana.

Mutta se ei ole se, mitä asiakirjoissa lukee.

Niissä lukee, että tuomarit olivat huolellisia. He laskivat raipanlyöntien määrän ja punnitsivat, kestääkö kuusitoistavuotias heikkorakenteinen tyttö yhdeksänkymmentä lyöntiä ilman että kuolee. He kirjasivat kuuron ja mykän miehen kyvyt viidessä eri kohdassa ennen kuin päättivät, oliko hän vastuussa teostaan. He erittelivät välskärin laskun kyydin, päivärahan ja itse toimituksen osiin ja oikaisivat sen, kun se oli liian suuri.

Ja he kielsivät tappamasta ihmistä ennen kuin hän oli valmis kuolemaan — ja kun kerran niin kävi, siitä nostettiin syyte kirkkoherraa, kappalaista ja kruununvoutia vastaan.

Tämä on samaa käräjätupaa kuin se, jossa poltettiin lehmä.

•

Se on tämän kirjan keskeinen havainto, ja se kannattaa sanoa niin selvästi kuin osaa.

Heiltä ei puuttunut huolellisuutta. Ei tarkkuutta, ei kokemusta, ei lain tuntemusta. Heiltä ei puuttunut myöskään inhimillisyyttä — sitä on niissä päätöksissä enemmän kuin nykylukija odottaa.

Heiltä puuttui se, mitä Olaus Petri vaati kirjan ensimmäisillä sivuilla.

Että lakia on käytettävä *älyllä*. Että laki, joka ei ole oikeus ja kohtuus, ei ole lakikaan.

Se vaatimus oli painettuna heidän kädessään olevaan kirjaan. He olivat lukeneet sen. Ja sitten he olivat siirtyneet niille sivuille, joilla luki mitä tehdään — ja tehneet niin kuin siellä luki.

•

Ja tässä on se kohta, jossa asia lakkaa olemasta menneisyyttä.

Sillä he eivät epäonnistuneet siksi että olisivat olleet välinpitämättömiä. He epäonnistuivat siksi, ettei se mitä he tekivät näyttänyt heidän silmissään epäonnistumiselta.

Se, että eläimeen sekaantuminen oli rikos Jumalan säättämää järjestystä vastaan, ei ollut heille mielipide. Se oli maailman rakenne. Ja koska se oli maailman rakenne, siitä seuraava pykälä oli oikeus ja kohtuus.

Olaus Petrin vaatimus ei siis jäänyt täyttämättä siksi, että se olisi unohdettu. Se jäi täyttämättä siksi, että se katsottiin täytetyksi.

Yhteisö oli yhtä mieltä siitä, mitä laki on. Ja kun yhteisö on yhtä mieltä, järjen käyttäminen näyttää siltä että soveltaa lakia oikein.

•

Syyskuussa 2026 Helsingin käräjäoikeus alkoi käsitellä asiaa, joka oli ollut vireillä kahdeksan vuotta.

Syyttäjä vaati rallikuljettaja Jari-Matti Latvalle vähintään kolmea vuotta ehdotonta vankeutta törkeästä veropetoksesta. Kysymys koski vuosia 2015–2018 ja 3,7:ää miljoonaa euroa. Latvala oli ilmoittanut asuvansa Monacossa; syyttäjän mukaan asuminen oli keinotekoista, ja käytännössä asiassa oli kyse siitä, mikä hänen Suomessa käynneistään oli ollut oleskelua ja mikä matkustamista.

Verot oli maksettu. Vahingonkorvausvaatimusta ei ollut.

Tätä kirjoitettaessa tuomiota ei ollut annettu, eikä tässä kirjassa oteta kantaa siihen kumpi on oikeassa. Se ei ole tässä olennaista.

Olennaista on, että kaikki tehtiin oikein. Esitutkinta tehtiin huolellisesti. Syyteharkinta tehtiin huolellisesti. Oleskelupäivät

•

laskettiin, matkapäivät erotettiin oleskelupäivistä, ja jokainen niistä on merkittynä johonkin asiakirjaan.

Ja se vei kahdeksan vuotta.

•

Samaan aikaan käydään toista keskustelua, joka toistuu muutaman vuoden välein lähes muuttumattomana.

Seksuaalirikoksesta annetaan ehdollinen tuomio. Rikoksesta tuomittua ulkomaalaista ei saada palautetuksi, koska lähtömaahan ei voida palauttaa. Sama tekijä esiintyy uudestaan.

Ja joka kerta kuullaan sama vastaus: näin laki kuuluu, näin oikeuskäytäntö menee, kansainväliset sopimukset sitovat.

Vastaus on tosi. Jokainen yksittäinen ratkaisu on lain mukainen, ja jokainen niistä on perusteltu.

Mutta lopputulos on kuvio, jota kukaan ei ole valinnut: *järjestelmä tekee sitä mikä on tehtävissä, ei sitä mikä on tärkeintä.*

Veropetosjuttu on työläs mutta ratkeava. Aineisto on paperia. Lentoliput, tilitapahtumat, vuokrasopimus. Jokainen päivä on kirjattavissa taulukkoon, ja kun taulukko on valmis, siitä syntyy syyte.

Palautus taas ei etene. Ei siksi ettei kukaan haluaisi, vaan siksi että se törmää lähtömaan haluttomuuteen ottaa ihminen vastaan, palautuskieltoon ja valitusketjuun. Päätöksiä tehdään, ja ne jäävät panematta täytäntöön.

Ja kun järki loppuu, jäljelle jää menettely.

•

Vuonna 2016 kysyttiin, onko kansa tuomareita ankarampi.



Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa Juha Kääriäinen esitti seitsemän tyypillistä rikostapausta yli 1 200 kansalaiselle ja yli 190 käräjätuomarille.

Kansalaiset olivat keskimäärin ankarampia viidessä tapauksessa seitsemästä, ja ankaruus painottui väkivaltaan ja seksuaaliseen väkivaltaan. Mutta veropetoksesta ja huumausainerikoksesta he antoivat tuomareita *lievempiä* rangaistuksia, ja kun he tuomitsivat vankeutta, sen pituus oli lyhyempi kuin tuomareiden antama.

Kansa on siis ankarampi väkivallassa ja lievempi rahassa. Se on tarkalleen päinvastoin kuin se, mihin oikeuslaitoksen huomio näyttää kohdistuvan.

Ja tutkimuksen tärkein tulos on hajonta. Se oli niin suurta, ettei aineistosta löytynyt yhtä yhteistä linjaa — ei kansalaisten kesken eikä *tuomareiden kesken*. Samaa esimerkkitapausta osa tuomareista piti törkeänä pahoinpitelynä ja osa tapon yrityksenä.

Sama teko. Sama laki. Sama koulutus. Eri rikosnimike.



Kun tuomio tuntuu väärältä, ensimmäinen selitys on aina henkilö. Tuomari oli lepsu. Syyttäjä oli innokas. Joku päätti väärin.

Se selitys on houkutteleva, koska se on korjattavissa. Ja se on lähes aina väärä.

Tuomari ei sovelle omaa moraaliaan. Hän soveltaa lakia, ennakkoratkaisuja, rangaistuskäytäntöä ja niitä rajauksia, jotka syyttäjä teki ennen kuin asia tuli hänen pöydälleen. Hän soveltaa myös sitä,

mitä hänelle on opetettu tavaksi ratkaista tämänkaltainen asia — ja se tapa on syntynyt vuosikymmenten aikana ilman että kukaan on sitä erikseen päättänyt.

•

Se on sama asetelma kuin Ilomantsissa 1768. Yksikään yksittäinen ratkaisu ei ollut väärä. Ne olivat kaikki lain mukaisia, ja ne olivat huolellisesti perusteltuja.

Ja lopputulos oli lehmä roviolla.

•

Tämä kirja ei väitä, että meidän oikeutemme olisi 1700-luvun oikeuden kaltainen. Se ei ole, eikä sitä pidä ymmärtää niin.

Se väittää, että kirja on yhä sama kirja.

Edessä on muutama sivu, joilla vaaditaan järkeä ja kohtuutta. Takana on tuhat sivua, joilla lukee mitä tehdään. Ja koko työ tehdään takaosassa.

Kahdensadan vuoden päästä joku lukee meidän päätöksiämme ja toteaa saman minkä me toteamme näistä: että mentiin lain mukaan, mutta järki uupui.

Ja hän tulee toteamaan senkin, mikä on vaikeinta hyväksyä. Että se oli sen ajan yhteisön käsitys siitä, mitä laki on.

•

Ilomantsin käräjätuvassa vuonna 1768 istui huolellisia ja kokeneita miehiä, jotka tunsivat lakinsa ja olivat lukeneet sen ensimmäiset sivut.

He eivät nähneet sitä.

Ei ole mitään syytä olettaa, että me näkisimme.

I. Kolme päivää torilla

Kajaanin torilla seisoi maaliskuussa 1772 mies kaularautoissa paalun luona. Hänen päänsä yläpuolella oli taulu, johon oli kirjoitettu mitä hän oli tehnyt. Tunnin kuluttua hänet vietiin pois, ja seuraavana päivänä hänet tuotiin takaisin samaan paikkaan.

Näin kolmena päivänä peräkkäin. Ja kunakin päivänä pyövelin apulainen löi häntä viisitoista paria raippoja, puolet kummallakin kerralla.

Ennen kuin tämä alkoi, paikkakunnan väelle oli tehtävä tiettäväksi mikä rangaistus hänelle tulisi ja missä.

Sen jälkeen tuli papisto. Vasta kun se oli valmistanut hänet autuaaseen kuolemaan, hänet sai viedä mestauspaikalle — ja matkakkin oli määrätty: *afföras med tilbundna ögon på en kärra til rätteplatsen* (vietäköön silmät sidottuina kärryillä mestauspaikalle).

Siellä järjestys oli tämä: ensin katkaistiin käsi, sitten pää. Käsi ja pää naulattiin kumpikin omaan paaluunsa, ja ruumis pantiin rattaalle.

•

Mies oli uudisasukkaan poika Petr Henriksson Leinonen Kiehimänjoensuun kylästä. Hän oli murhannut torppari Pehr Kähkösen lesken Walborg Taurittaren ja tämän lapset, polttanut torpan heidän kanssaan, ja vienyt mukanaan mustan orin, kolme taalaria kuparirahaa lukitusta arkusta ja tynnyrin ruisjauhoja porstuasta.

Yhdessä päätöksessä on siis kuusi osaa peräkkäin: julkinen tiedottaminen, häpeä torilla kolmena päivänä, kipu, sielunhoito,

•

kuolema ja ruumiin näytteillepano. Ja jokaisen kohdalla on määrätty kuinka monta, kuinka kauan, kuka tekee ja missä järjestyksessä.

Tämä ei ole raivon tuote. Se on aikataulu.

•

Nykylukija näkee tässä kaksi asiaa, ja molemmat ovat oikein havaittuja.

Ensimmäinen on julmuus. Käsi katkaistiin ennen päätä, ruumis pantiin maantien varteen, ja kolme päivää häpeää tuli päälle.

Toinen on tarkkuus. Miksi kolme päivää eikä kaksi? Miksi puolet raipoista kummallakin päivällä? Miksi silmät sidottiin? Miksi papisto ensin ja kärry vasta sitten?

Näihin kysymyksiin on vastaus, ja se ei ole se että he olivat julmia. Julmuus ei tarvitse aikataulua.

•

Tämä kirja kertoo kuolemanrangaistuksesta Itä-Suomessa 1748–1809, ja se on kirjoitettu Kansallisarkiston digitoiduista tuomiokirjoista: hovioikeuden päätöstaltioista, rikosasiain pöytäkirjoista ja renovoiduista tuomiokirjoista viidestätoista pitäjistä. Yhdistetty aineisto on 9 819 sivua, ja siitä on luettu alkuperäisinä kuvina 57 tapausta.

Se on rajaseutu. Uudenkaupungin rauhassa 1721 ortodoksisesta Karjalasta jäi Ruotsin puolelle vain kaksi seurakuntaa, Ilomantsi ja Liperi, ja juuri niitä kahta pitäjää varten oli olemassa kuninkaallisia säädöksiä, joita ei tarvittu missään muualla valtakunnassa.

•

Ja tästä aineistosta saa helposti väärän kuvan, jos lukee vain sen mikä hätkähdyttää.

•

Samassa aineistossa perusteettomasta ilmiannosta sakotettiin 20 taalaria ja määrättiin julkinen anteeksipyyntö. Mieleltään vajaata ei rangaistu lainkaan vaan hänet määrättiin hoitoon. Humalatila lievensi. Sovinto alensi sakkoa. Ja kun näyttö jäi kahta valallista todistajaa vähemmäksi, syytetty vapautettiin — niin usein, että sana *befriad* (*vapautettu*) esiintyy tässä aineistossa 1 400 sivulla ja sana *halshuggas* (*mestattava*) noin 200:lla.

Vapauttaminen oli tavallisin lopputulos. Mestaus oli harvinainen.

•

Kysymys ei siis ole, miksi he olivat julmia.

Kysymys on, *miksi kaikki tämä oli heistä järkeenkäypää.*

Ja se on eri kysymys, koska siihen on vastaus. Kolmen päivän aikataululla oli syy, silmien sitomisella oli syy, ja sillä että papisto tuli ennen kärryä oli syy. Ne kaikki seuraavat yhdestä lähtökohdasta, joka on esitelty seuraavassa luvussa.

Kun se lähtökohta on ymmärretty, tämä aineisto lakkaa näyttämästä mielivaltaiselta. Ja siinä hetkessä se muuttuu paljon vaivaannuttavammaksi kuin se oli mielivaltaisena — koska mielivallasta ei tarvitse ottaa opikseen.

II. Rikos oli synti

Vuoden 1734 lain rikoskaareissa on 61 lukua, ja ne on järjestetty tärkeysjärjestykseen.

Ensimmäinen käsittelee Jumalan pilkkaamista. Toinen taikuutta ja taikauskoa. Kolmas kiroilua ja sapatin rikkomista. Neljäs jumalanpalveluksen häiritsemistä.

Sitten tulee valtakunta: maanpetos, majesteettirikos, kapina, rahanväärennys.

Murha on kahdestoista luku.

Ihmisen henki tulee siis vasta sen jälkeen, kun on käsitelty yksitoista lukua asioita, jotka olivat vakavampia. Ja ensimmäiset niistä eivät ole rikoksia ketään vastaan. Ne ovat rikoksia Jumalaa vastaan.

•

Tämä ei ole muodollisuus eikä perinne. Se on koko järjestelmän lähtökohta, ja ilman sitä mikään muu tässä kirjassa ei aukea.

Rikos ei ollut ensisijaisesti teko toista ihmistä vastaan. Se oli *synti*, ja synti oli rikkomus Jumalan säättämää järjestystä vastaan.

Se sana on päätöksissä koko ajan. Eläimeen sekaantumisesta puhutaan muodossa *den wederstyggeliga tidelags synden (iljettävä eläimeensekaantumisen synti)*. Huoruus on huoruudensynti, ja se sana on kansankielessä säilynyt siihen asti että sen kuulee yhä.

Ja kun rikos on synti, rangaistus ei ole vahingonkorvausta eikä yhteiskunnan puolustautumista. Rangaistus on *sovitus*.

•

Siitä seuraa kolme asiaa, ja ne kolme selittävät melkein kaiken mitä tässä kirjassa tulee vastaan.

Ensimmäinen: rangaistuksen piti näkyä.

Jos rikos on rikkomus järjestystä vastaan, järjestys on palautettava näkyvästi. Siksi päätöksissä toistuu lause, joka on niissä lähes joka kerta: tuomittu rangaistakoon *sig sielf til wälförtient straff och androm wanartigom til skräck och warnagel* (itselleen ansaituksi rangaistukseksi ja muille pahantapaisille kauhuksi ja varoitukseksi).

Kaksi vastaanottajaa samassa lauseessa. Tuomittu ja yhteisö.

Ja siksi teilit pystytettiin maantien varteen eikä syrjään. Siksi tuomittu seisoi kolme päivää torilla taulu pään päällä ennen kuin hänet vietiin mestattavaksi. Siksi häpeärangaistus toimitettiin siinä seurakunnassa, jossa teko oli tehty — ei siinä, johon tuomittu kuului.

Nykyinen rangaistus on lähtökohtaisesti yksityinen. Sen näkevät vangitsija, tuomari ja vartija. 1700-luvun rangaistus oli lähtökohtaisesti julkinen, ja jos se ei näkynyt, se ei toiminut.

•

Toinen: eläin tapettiin.

Rikoskaaren 10 luvun 1 § määrää, että eläimeen sekaantunut mestataan ja poltetaan roviolla — ja että *samma diur tillika dödadt och brändt* (*sama eläin samalla tapettuna ja poltettuna*).

Nykylukijan silmissä tämä on selvästi järjetöntä. Lehmä ei ollut tehnyt mitään. Ja päätöksissä lehmän omistajalle vieläpä maksettiin korvaus tuomitun omaisuudesta, mikä osoittaa että kyse ei ollut edes rangaistuksesta eläintä kohtaan.

•

Mutta se on johdonmukaista, jos rikos on rajan ylittäminen. Ihminen oli mennyt sinne minne ei kuulunut, ja siinä teossa oli kaksi osapuolta. Kumpikaan ei enää kuulunut sinne missä oli. Kumpikin poltettiin.

Se ei ollut oikeudenkäynti eläintä vastaan. Se oli järjestyksen palauttamista, ja järjestykseen kuului myös se, ettei siitä lehmästä enää lypsetty.

•

Kolmas: katumaton kuolema oli epäonnistunut rangaistus.

Jos rangaistuksen tarkoitus on sovitus, se voi epäonnistua vaikka teloitus onnistuisi.

Siksi jokaisessa vahvistetussa kuolemantuomiossa on lause papiston velvollisuudesta. Ja siksi vuoden 1686 kirkkolaki kielsi antamasta tuomitulle liikaa väkevää ennen teloitusta — koska juopunut on kykenemätön pitämään katuja ajatuksia ja rukoilemaan Jumalta autuasta loppua.

Ja siksi Kajaanin kirkkoherra, kappalainen ja kruununvouti istuivat vuonna 1772 syytettyinä siitä, että Jöran Leinonen oli saanut kuolla *uti förhårdadt tilstånd* (paatuneessa tilassa).

Meidän oikeutemme tuntee monenlaisia teloitusta koskevia virheitä: väärän tuomion, kohtuuttoman rangaistuksen, epäinhimillisen täytäntöönpanotavan. Se ei tunne käsitettä liian aikaisin kuollut sielu.

Tämä järjestelmä tunsikin, ja se nosti siitä syytteen.

•

Ja tässä on syytä pysähtyä, koska tästä ei seuraa se mitä nykylukija odottaa.

Uskonnollinen lähtökohta ei tehnyt järjestelmästä hallitsematonta. Se teki siitä tarkan.

•

Kun rikos on synti ja rangaistus sovitus, rangaistuksen on *osuttava*. Ja osuminen edellyttää tietoa siitä, kuka tuomittu on: mihin uskontokuntaan hän kuuluu, mitä hän ymmärtää, mihin hänen ruumiinsa kykenee, onko hänellä varaa maksaa.

Siksi näissä päätöksissä on Helena Neoviasta kirjattu, että hän on 16-vuotias, että hän on heikkoa ruumiinlaatua, ettei hän 13-vuotiaana ollut voinut ymmärtää tekonsa laatua, ja että isäpuoli oli hänet siihen houkutellettu ja vietelty.

Ja siksi kuurosta ja mykästä Gauriel Fedotovista on kirjattu, että hän kykeni käsittämään toisten tarkoituksen näiden merkeistä, että hän suoritti tehtäviä osaksi omasta harkinnastaan, että hän oli hyvä työmies ja että hän kävi metsällä yksin.

Nämä ovat samasta järjestelmästä, joka poltti lehmiä.

•

Ja siihen kaatuu se helppo selitys, jonka nykylukija ottaisi mielellään: että kyse oli tietämättömyydestä tai raakuudesta.

He tiesivät, ettei lehmä ollut tehnyt mitään. He laskivat sen arvon ja korvasivat sen omistajalle. He tiesivät, että kuusitoistavuotias heikkorakenteinen tyttö saattaa kuolla yhdeksäänkymmeneen lyöntiin, ja kirjoittivat rangaistukseen ehdon sen varalta.

He eivät olleet tietämättömiä. He olivat johdonmukaisia lähtökohdasta, jota meillä ei ole.

Jos he olivat näin tarkkoja ja päätyivät tähän, tarkkuus ei ollut se joka puuttui.

Ja siitä seuraa se, mikä tekee tämän lähtökohdan lukemisesta vaivan arvoista. Rikos oli synti — se on lause, joka kuulostaa nykylukijan korvaan uskonnolliselta jäänteeltä, jonka voi ohittaa. Se ei ollut jäännös. Se oli se premissi, josta kaikki muu tässä kirjassa seuraa

•

loogisesti: eläimen polttaminen, katumuksen vaatiminen, häpeärangaistuksen neuvottelemine tuomitun mukaan, ja se että rangaistus jatkui kuoleman jälkeen.

Poista premissi, ja jäljelle jää sarja käsittämättömiä tekoja. Pidä se, ja jäljelle jää järjestelmä.

III. Neljä lakia yhdessä päätöksessä

Beata Danielsdotter tuomittiin lokakuussa 1772 mestattavaksi. Hän oli tappanut toisen naisen riidassa, joka oli syntynyt heinäkuun 25. päivänä Scholan tilalla Kåtalaxin kylässä.

Päätöksessä on kolme lainkohtaa: rikoskaaren 24 luvun 1 §, sen 11 luku ja rangaistuskaaren III luvun 7 §. Ja neljäs tulee muualta: hänen ruumiinsa oli pantava *afsides i Kyrkjo gård* (syrjään kirkkotarhaan), ja se määräys on vuoden 1686 kirkkolain XVIII luvussa.

Neljä lainkohtaa kolmesta eri laista yhden ihmisen kohtalosta. Se on tavallinen päätös eikä poikkeus.

•

Nykylukija olettaa, että 1700-luvun oikeus toimi yhden lakikirjan varassa. Se ei toiminut. Kerroksia oli neljä, ja ne olivat voimassa yhtä aikaa.

Ensimmäinen on rikoskaari. Vuoden 1734 laki, 61 lukua, ja niissä lähes seitsemänkymmentä kuolemanrikosta.

Toinen on kirkkolaki. Vuoden 1686 kirkkolaki oli Suomessa voimassa vuoteen 1870 asti, ja se sääteli asioita, jotka olivat rikosprosessin keskellä. Sen IX luku koskee julkista kirkkorangaistusta, jota käräjäoikeus tuomitsi samassa päätöksessä sakkojen ja raippojen kanssa. Sen XVIII luvussa määrätään, keiden ruumiit haudataan syrjään kirkkotarhaan.

Kolmas ovat kuninkaalliset erillissäädökset. Niitä on tässä aineistossa tunnistettu toistakymmentä. Raskauden salaamisesta 1684. Kreikanuskoisen häpeärangaistuksesta 1706. Venäjän alamaisten

•

tuomitsemisesta 1742. Varkaiden rangaistuksen kiristämisestä 1745. Nuoren säästämistä 1749 ja 1762. Lapsenmurhaplakaatti 1750. Lääkintätaksa 1777.

Neljäs on se, jota ei tavallisesti lasketa lainsäädännöksi lainkaan: hovioikeuden omat yleiskirjeet alaisilleen tuomioistuimille.

•

Ja se neljäs kerros koski useampaa ihmistä kuin yksikään kuninkaallinen asetus näissä pitäjissä.

Turun hovioikeus antoi lokakuussa 1752 kahden viikon sisällä kaksi yleiskirjettä. Toinen, 21. päivältä, koski juopumusta ehtoollispäivänä: 25 taalaria hopearahaa tai yhdeksän paria raippoja. Toinen, 26. päivältä, määräsi miten maksamatta jäänyt sakko muunnetaan raipoiksi.

Jälkimmäistä sovellettiin lähes joka kerta kun tuomittu oli köyhä, ja useimmat tuomitut olivat köyhiä. Vuonna 1757 kymmenen taalarin sakko vastasi sen mukaan kolmea paria. Vuonna 1780 tuli uusi kiertokirje, joka muunsi sakon vankeudeksi: 80 taalaria vastasi 20 päivää vedellä ja leivällä.

Itse kirjeitä ei ole löytynyt. Ne olivat hovioikeuden omia, eivätkä ne siksi ole niissä painetuissa kokoelmissa, joihin kuninkaalliset säädökset koottiin. Turun hovioikeuden virka-arkisto paloi 1827.

Niiden sisältö tunnetaan vain siitä, että päätöksissä sanotaan mitä niiden nojalla tehtiin.

•

Tämän kerrostuneisuuden vuoksi näitä asiakirjoja ei voi lukea rikoskaari kädessä.

Ja siitä seuraa jotain, mikä koskee myös tätä kirjaa. Tämän aineiston lukija näkee toistumia: sama sakkosumma vuosikymmenestä toiseen, sama raippamäärä, sama kolmiosainen paketti armahduksissa.

•

Toistuma näyttää löydöltä — se näyttää siltä, että tuomioistuimet olivat luoneet käytännön.

Useimmiten ne eivät olleet. Sapatinrikkomuksen kymmenen taalaria on rikoskaaren III luvun 6 §:ssä. Väkivallan sakkotaksat ovat 35 luvussa. Neljäkymmentä paria raippoja vanhempaan kohdistuvasta väkivallasta on 14 luvun 2 §:ssä yhtenä neljästä vaihtoehdosta. Ja se armahduspaketti — raipat, kirkkorangaistus, linnoitustyö — oli kuolemanrangaistuksen lieventämistä koskevassa asetuksessa.

Neljä kertaa tässä työssä on luultu löydetyn käytäntö, ja neljä kertaa se on ollut lakikirjan lukemista.

•

Ja kun laki oli näin kerroksellinen, siitä seuraa yksi asia joka on nykyoikeudelle vieras.

Ei ollut olemassa yhtä paikkaa, josta olisi voinut tarkistaa mitä laki sanoo. Käräjätuvassa istuva tuomari sovelsi rikoskaarta, jonka hän tiesi ulkoa, kirkkolakia, jonka hän tunsii seurakunnasta, kuninkaallisia asetuksia, jotka oli luettu ääneen saarnastuolista, ja hovioikeuden yleiskirjeitä, jotka olivat saapuneet postissa ja olivat jossain hänen arkistossaan.

Ja kun hän oli epävarma, hän teki sen mitä tässä aineistossa tehdään koko ajan: hän kirjoitti hovioikeudelle ja kysyi.

IV. Rangaistus koottiin osista

Kun näitä päätöksiä lukee peräkkäin muutaman kymmentä, alkaa huomata, ettei niissä valita rangaistusta. Niissä kootaan se.

Tuomiossa on tavallisesti kolmesta viiteen osaa, ja ne ovat samoja osia kerrasta toiseen. Ne vain vaihtavat paikkaa ja määrää. Yhdessä on raippoja ja kirkkorangaistus ja linnoitustyö, toisessa kirkkorangaistus ja karkotus, kolmannessa käden katkaisu ja mestaus ja teilaus.

Osia on seitsemän, ja niistä jokainen tekee eri asian.

•

Kipu. Raipat miehille, vitsat naisille, ja kujanjuoksu sotilaille. Määrä ilmoitetaan aina pareina ja lyönteinä paria kohden: 20 paria, kolme lyöntiä parista, on 60 lyöntiä. Pari oli kaksi raippaa yhdessä kädessä, ja kun sillä oli lyöty määränsä, se heitettiin pois ja otettiin uusi, koska käytetty raippa pehmeni ja löi kevyemmin.

Julkinen häpeä. Tavallisin muoto oli julkinen kirkkorangaistus: tuomittu seiso i sunnuntaina seurakunnan edessä, tunnusti ja pyysi anteeksi. Muita muotoja olivat jalkapuu kirkolla, istuminen kirkon ovella, jalkapuu kirkon ulkopuolella, julkinen anteeksipyyntö oikeuden edessä, ja törkeimmissä tapauksissa taulu pään päällä.

Hyvitys loukatulle. Rahaa tai sanoja. Korvaus vahingosta, miehentappokorvaus omaisille, tai tapetun eläimen arvo omistajalle.

Vapaus ja työ. Vankeus vedellä ja leivällä, linnoitustyö Helsingissä tai Loviisassa, työhuone Tukholmassa, ja salpietarikeittimö.

Karkotus. Kihlakunnasta, ja kruununpalvelijoiden oli vaadittava häntä oleskelemaan muualla.

•

Oikeudellisen aseman menetys. Kunnian menettäminen, joka esti todistamasta valallisesti. Osista ainoa, joka ei pääty koskaan.

Kuolema ja se mitä ruumiille tehtiin.

•

Kokoaminen näkyy selvimmin armahduksissa.

Kun kuolemantuomio purettiin, tilalle tuli kerta toisensa jälkeen sama kolmikko: raipat, yksi sunnuntai kirkkorangaistusta ja määrävuodet linnoitustyötä. Kipu, häpeä ja työ.

Renki Johan Immonen sai vuonna 1768 eläimeen sekaantumisesta tuomitun kuolemantuomion tilalle neljä osaa peräkkäin: 30 paria raippoja, kaksi vuotta Loviisassa, karkotus kihlakunnasta, ja määräys kruununpalvelijoille pitää hänet muualla. Rakuuna Staffan Askelin sai samana vuonna täsmälleen saman.

Ja siihen liittyi valvonta senkin jälkeen: Loviisan komendantin oli kuninkaan kirjeen nojalla ilmoitettava hovioikeuteen ennen työajan päättymistä, miten mies oli siellä käyttäytynyt.

•

Ja kuolema oli sekin koottu.

Mestaus kirveellä ei ollut häpeällinen rangaistus. Sitä käytettiin myös aatelisille ja sotilaille, ja mestatun ruumis saattoi saada kirkonkellot ja haudan kirkkoon. Häpeällinen muoto oli hirttäminen, ja se oli varattu varkaudelle.

Naisen kuolema oli eri muotoinen kuin miehen. Rikoskaaren 12 luvun 1 § sanoo murhasta, että murhaaja mestattakoon, *mannen steglad, och qwinnan i bål* *bränd* (mies teiattakoon ja nainen poltettakoon roviolla).

•

Ja ruumis pantiin viidelle eri tavalle. Teilaus ja pää paaluun. Teilaus. Hautaaminen hirsipuumäkeen tai metsään. Hautaaminen syrjään kirkkotarhaan. Hautaaminen maahan.

•

Ja sitten se porras, joka ei koske paikkaa vaan käsiä.

Vuonna 1783 hovioikeus muutti tuomiota miehestä, joka oli tappanut sotilas Lars Ekholmin. Mestaus jäi, mutta päätökseen lisättiin, että ruumis *finjo af annat folck än Skarprättaren handterat* (saatiin käsitellä muiden ihmisten kuin mestaajan toimesta).

Se ei maksanut mitään eikä lyhentänyt mitään. Se koski vain sitä, kenen kädet koskivat kuollutta.

Ja se on saman logiikan toinen suunta kuin Petr Leinosen tuomiossa, jossa raipat määrättiin antamaan *bödelsnekt* (pyövelin apulainen). Pyövelin käsi häpäisi sen, johon se kosketti — ja siksi sen välttäminen oli lievennys, joka kannatti kirjoittaa päätökseen.

•

Nykyisessä rangaistuksessa on yksi ulottuvuus: aika. Vankeutta mitataan kuukausissa ja vuosissa, ja ankaruus on määrä.

Tässä järjestelmässä ulottuvuuksia oli seitsemän, eivätkä ne olleet vaihdettavissa keskenään. Häpeä ei korvannut kipua eikä kipu työtä. Jokainen osa teki oman tehtävänsä, ja jos osa puuttui, tehtävä jäi tekemättä.

Siksi tuomiot näyttävät meistä sekavilta. Ne eivät ole rangaistuksia vaan reseptejä.

V. Se ei saanut kuolla joka ei katunut

Toukokuun 22. ja 23. päivän välisenä yönä vuonna 1769 talollisenpoika Jöran Johansson Leinonen tuli Paltamon pitäjässä taloon, jossa nukuttiin. Talossa oli leski Anna Kettunen, hänen kolme lastaan ja renki. Leinosella oli keihäs. Neljä kuoli sinä yönä; poika Jöran eli vielä viisi viikkoa.

Hovioikeus tuomitsi lokakuussa: oikea käsi poikki, mestaus, teilaus. Tuomio pantiin täytäntöön.

Kolme vuotta myöhemmin oikeudessa istuivat syytettyinä Kajaanin kirkkoherra, maisteri Olof Westzyntius, kappalainen, maisteri Isaac Frosterus, ja kruununvouti Christian Castreen.

Kaksi ensimmäistä olivat *warit Leinonen till afrättsplatsen följachtige (seuranneet Leinosta mestauspaikalle)* ja koettaneet valmistaa hänet autuaaseen kuolemaan. Kolmas oli toimittanut teloituksen.

Syyte kuului, että Leinonen oli saanut kärsiä kuolemanrangaistuksen *uti förhärdat tilstånd (paatuneessa tilassa)*.

•

Sana ei tarkoita sitä, ettei häntä olisi ehditty valmistaa. Se tarkoittaa, että valmistaminen oli epäonnistunut. Hän kuoli katumatta.

Ja kun niin oli käynyt, siitä olisi lain mukaan pitänyt lähteä ilmoitus maaherralle ja täytäntöönpanoa olisi pitänyt lykätä. Niin ei tehty.

Käräjäoikeus vapautti kaikki kolme, ja hovioikeus hyväksyi vapauttamisen Turussa 26. marraskuuta 1772 ja muutti päätöstä vielä siten, että heidät vapautettiin myös heille tuomitusta vankeudesta.

•

Määräys valmistaa tuomittu autuaaseen kuolemaan ei ollut tämän jutun erityispiirre. Se on jokaisessa vahvistetussa kuolemantuomiossa, ja sanamuoto on lähes muuttumaton vuosikymmenestä toiseen.

Tämän kirjan aineistossa se toistuu *228 sivulla*. Sana *oberedd* (*valmistautumaton*) esiintyy *kahdella*, ja ne kaksi ovat sama juttu.

Kaava toimi kahdellasadalla sivulla ja petti kerran, ja se kerta vei kolme virkamiestä oikeuteen.

•

Velvollisuus ei tullut rikoskaaresta. Vuoden 1734 laissa, jonka nojalla mestattiin, ei ole sanaakaan siitä että tuomitun on oltava valmis kuolemaan. Se tulee vuoden 1686 kirkkolaista.

Eikä se säädös puhu katumuksesta abstraktisti. Se puhuu viinasta.

Papiston oli valvottava, ettei niille vangeille, joille oli määrätty päivä valmistautua kuolemaan, annettaisi viiniä, olutta tai paloviinaa niin paljon että he juopuisivat — koska juopunut on kykenemätön pitämään katuvia ajatuksia ja rukoilemaan Jumalalta autuasta loppua.

Kuolemaan tuomitulle annettiin ennen teloitusta juotavaa. Se oli tapa, ja niin yleinen että se kiellettiin lailla ensin 1686 ja uudestaan kirjeenä valtakunnan hovioikeuksille marraskuussa 1690.

Rangaistus vaati tuomitun tajuissaan. Sielun oli oltava paikalla, kun kirves putosi.

•

Ja tässä on se kohta, jossa logiikka ja meidän mittapuumme menevät ristiin pahiten.

Nykyoikeus ei tunne käsitettä epäonnistunut teloitus siinä mielessä. Se tuntee väärän tuomion, kohtuuttoman rangaistuksen ja epäinhimillisen

•

täytäntöönpanotavan — kaikki virheitä siinä mitä ruumiille tehdään tai kenelle se tehdään. Sielun tila ei ole oikeudellinen kysymys.

Siksi tämä juttu näyttää nykylukijasta aluksi absurdilta. Mies tappoi viisi ihmistä ja hänet tapettiin, ja siitä käytiin oikeutta — mutta ei siitä että hänet tapettiin, vaan siitä milloin.

Mutta jos rangaistus on sovitus, se on täysin johdonmukainen. Sovitus, jota tuomittu ei ota vastaan, ei sovi mitään. Silloin valtio on tappanut ihmisen eikä saanut siitä sitä mitä tappamisella haettiin.

Papin tehtävä ei ollut lohduttaa. Se oli saada rangaistus toimimaan.

•

Ja siitä seuraa kaksi asiaa, jotka näyttävät päinvastaisilta mutta ovat samasta juuresta.

Ensimmäinen on julma. Ihmiselle, joka oli menettämässä päänsä, ei annettu edes sitä armoa että hän olisi saanut olla juovuksissa.

Toinen ei ole. Teloitusta lykättiin, jos hän ei ollut valmis — ja lykkääminen saattoi kestää vuosia. Jöran Leinosen tapauksessa se ei kestänyt, ja siitä nousi juttu.

Sama sääntö suojeli ja riisti. Se pakotti valtion odottamaan ihmistä, jonka se aikoi tappaa. Ja se kielsi häneltä sen ainoan asian, joka olisi tehnyt odottamisesta siedettävän.

VI. Ei sama laki kaikille

Tammikuussa 1765 hovioikeus vahvisti päätöksen, joka koski Liperin talollisenpoikaa Iwan Iwansson Sarnasta. Hän oli sekaantunut lehmään ja tunnustanut sen itse. Kuningas armahti, ja tilalle tuli kolme osaa: 20 paria raippoja, julkinen häpeärangaistus ja kolmen vuoden linnoitustyö Loviisassa.

Keskimmäinen oli tavallisesti julkinen kirkkorangaistus. Sarnasen päätöksessä lukee jotain muuta: *sawida han är af främmande religion (koska han on vieraan uskonnon harjoittaja)* hänen tuli istua yksi sunnuntai jalkapuussa. Perusteena on nimetty kuninkaallinen asetus 24. syyskuuta 1706.

•

Sarnanen oli kreikanuskoinen. Kirkkorangaistus edellytti seisomista oman seurakunnan edessä luterilaisessa jumalanpalveluksessa, eikä hänellä ollut sellaista seurakuntaa. Rangaistus olisi mennyt hukkaan.

Siihen valtakunta oli varautunut lähes 60 vuotta aiemmin. Vuoden 1706 asetus antoi korvaavan muodon: sama julkisuus, sama sunnuntai, sama seurakunnan katse, mutta ilman sitä osaa joka edellytti kuulumista kirkkoon.

Ankaruus ei muuttunut. Vain muoto.

Aineistossa on neljä eri tapaa toimittaa sama rangaistus. Luterilainen seisoi kirkossa. Kreikanuskoinen istui jalkapuussa kirkolla. Kuuro ja mykkä istui kirkon ovella. Ja Hodar Purmuinen istui vuonna 1802 jalkapuussa kirkon ulkopuolella.

•

Nykyinen oikeuskäsitys lähtee siitä, että sama teko ansaitsee saman rangaistuksen riippumatta tekijästä. Yhdenvertaisuus on periaate, jota vastaan poikkeamat mitataan.

Tässä aineistossa poikkeamat ovat sääntö, ja niitä on ainakin seitsemän.

Uskonto. Sarnanen, ja Kuisma Omelian osalliset Sotkamossa.

Alamaisuus. Venäjän alamaisia koskivat omat kuninkaalliset kirjeet, ja Sotkamossa 1768 mestattavalle oli haettava kreikkalaisen opin pappi rajan takaa.

Ikä. Kuninkaalliset kirjeet 1749 ja 1762 säästivät nuoren kuolemanrangaistukselta.

Mielentila. Talollisenpoika Thomas Walain oli käynyt käsiksi isäänsä ja äitipuoleensa, eikä häntä voitu rangaista lainkaan: reunamerkintä kertoo syyn yhdellä sanalla, *afwita* (*mieleltään vajaa*).

Terveys. Vuonna 1768 kuningas lievensi Anders Kackisen rangaistuksen neljäksitoista päiväksi vedellä ja leivällä, ja perusteeksi on kirjattu *siuklig* (*sairaalloinen*).

Ruumiinlaatu. Helena Neovialle tuomitut 30 paria vitsoja olivat ehdollisia: mikäli hän kykenee kestämaan niin monta paria ilman hengenvaaraa.

Raha. Kun sakkoa ei voitu maksaa, se muunnettiin raipoiksi. Matts Toppar ei kyennyt maksamaan 55:tä taalaria, ja sakot sovitettiin noin 20:llä parilla.

•

Ja yksi tapaus näyttää sen, mitä tämä arviointi käytännössä oli.

Ilomantsin Liusvaarassa asui vuonna 1768 kolme veljestä, ja heitä syytettiin ryöstöstä. Kolmas veli Gauriel Fedotov oli kuuro ja mykkä.

•

Hän ei voinut kertoa mitään eikä vastata mihinkään, eikä ollut kuullut sitä mistä häntä syytettiin.

Käräjäoikeus kuuli siis muita hänestä, ja päätökseen kirjattiin viisi asiaa.

Hänellä ei ollut vikaa ymmärryksessä. Hän kykeni *efter tecknande af them, som wändt sig wid honom, inhemta andras mening* (niiden merkeistä, jotka kääntyivät hänen puoleensa, käsittämään toisten tarkoituksen). Hän suoritti huolellisesti tehtäviä, osaksi toisten ohjeiden mukaan ja *dels utaf egen eftertanka* (osaksi omasta harkinnastaan). Hänen sanottiin olevan hyvä työmies. Ja hän kävi metsällä yksin.

Sen jälkeen tuli kuudes havainto: veljet olivat todistaneet hänen olleen mukana ryöstössä.

Ja siitä seurasi vastuu.

•

Järjestelmä erotti siis kaksi kysymystä toisistaan. Kykeneekö ihminen ymmärtämään tekonsa, ja kykeneekö hän suorittamaan rangaistuksen siinä muodossa jossa se tavallisesti annetaan.

Ensimmäinen ratkaisi syyllisyyden. Toinen ratkaisi rangaistuksen muodon.

Kuurous ei ollut lieventävä seikka. Se oli este puhutulle tunnustukselle, ja siksi Gaurielin häpeärangaistus toimitettiin kirkon ovella.

•

Nykylukija näkee tässä epäoikeudenmukaisuutta, ja se on oikea havainto omassa mittapuussaan. Mutta se on väärä kysymys, jos haluaa ymmärtää mistä oli kyse.

•

Yhdenvertaisuus ei ollut tämän järjestelmän tavoite. Sen tavoite oli, että rangaistus *osuu*.

Kreikanuskoiselle luterilainen kirkkorangaistus ei olisi merkinnyt mitään. Mykälle puhuttu tunnustus oli mahdoton. Köyhälle sakko oli paperi, jota ei koskaan maksettaisi. Heikkorakenteiselle tytölle 90 lyöntiä olisi ollut kuolemantuomio toisessa muodossa — ja hänen henkensä oli juuri säästetty.

Jos rangaistus olisi ollut kaikille sama, se olisi kohdellut yhtäläisesti kaikkia ja osunut harvaan.

•

Ja tässä on tämän kirjan vaivaannuttavin kohta.

Järjestelmä, joka sovittaa rangaistuksen ihmiseen, joutuu ensin katsomaan häntä. Sen on kysyttävä mikä hän on, mihin hän kuuluu, mitä hän ymmärtää ja mihin hänen ruumiinsa kykenee. Ja koska päätös oli kirjoitettava, vastaukset kirjoitettiin ylös.

Helena Neoviasta on kirjattu, että hän on 16-vuotias, että hän on heikkoa ruumiinlaatua, ettei hän 13-vuotiaana ollut voinut ymmärtää tekonsa laatua, ja että isäpuoli oli hänet siihen houkutellut ja vietellyt.

Sen tarkempaa kuvausta ihmisestä ei tuomiosta yleensä saa. Ei silloin eikä nyt.

Ja sen jälkeen hänet vietiin Tukholman työhuoneeseen pidettäväksi työssä koko elinaikansa.

Sama tarkkuus, joka näki hänet, hävitti hänet.

VII. Se rikos, jota ei sanottu ääneen

Rikoskaaren kymmenennessä luvussa on yksi asia. Joka sekaantuu karjaan tai muihin järjettämiin eläimiin, se mestattakoon ja poltettakoon roviolla — ja tapettakoon ja poltettakoon *samma diur tillika* (*sama eläin samalla*).

Päätöksissä tekoa ei juuri koskaan nimetä suoraan. Se on *den wederstyggeliga tidelags synden* (*iljettävä eläimeensekaantumisen synti*).

Tämä on aineiston yleisin kuolemanrikos. Sana *tidelag* esiintyy 224 sivulla, ja luku kasvaa läpi vuosisadan.

•

Kolme asiaa toistuu näissä jutuissa niin säännöllisesti, että ne kannattaa nostaa esiin.

Eläin yksilöidään. Ja usein tarkemmin kuin ihmiset. Kappalainen Argilanderin punainen lehmä. Raatimies Neumanin kaksi lehmää, joista toisella oli kello kaulassa ja toinen oli musta-valkokirjava. Torppari Laitisen vaaleanpunainen lehmä. Ja Sotkamossa 1772 lehmä, joka kuului talollinen Kalja Tervolle ja jonka arvoksi määrättiin kymmenen taalaria hopearahaa.

Omistajalle maksettiin. Eläin oli jonkun omaisuutta, ja kun se tapettiin, omistaja menetti sen. Siksi tuomitun omaisuudesta oli maksettava eläimen arvo sille, jolta se otettiin.

Tunnustus oli lähes ainoa tie tuomioon. Teolla ei tavallisesti ollut todistajia, ja näyttökynnys oli sama kuin muissakin jutuissa. Siksi näissä vapautettiin usein — ja siksi syntyi oma rikoslajinsa: puhe siitä

•

että joku oli tehnyt sen. Vuonna 1791 talollinen Eric Knuti haastoi piika Margareta Niemilän huhun levittämisestä, ei kyennyt näyttämään väitettään toteen, ja tuomittiin itse perusteettomasta ilmiannosta.

•

Nykylukijalle tässä on kaksi asiaa, jotka eivät mene päähän.

Ensimmäinen on se, että teosta ylipäätään kuoli. Toinen on se, että eläin tapettiin.

Jälkimmäinen on helpompi selittää, ja se selittää ensimmäisenkin. Kyse ei ollut julmuudesta eläintä kohtaan eikä poikkeavuuden rankaisemisesta sinänsä. Kyse oli rajasta.

Jumala oli asettanut lajien väliin rajan. Ihminen oli ylittänyt sen. Ja teossa oli kaksi osapuolta, joista kumpikaan ei enää kuulunut sinne missä oli.

Siksi lehmä poltettiin, vaikka kaikki tiesivät ettei se ollut tehnyt mitään — ja vaikka sen arvo laskettiin ja korvattiin. Se ei ollut oikeudenkäynti eläintä vastaan. Se oli järjestyksen palauttamista.

•

Ja sitten se, mikä tekee tästä rikoslajista tämän kirjan ratkaisevimman.

Boströmin kokoamien kansallisten lukujen mukaan eläimeen sekaantumisesta pantiin Suomessa vuosina 1751–1801 täytäntöön *viisi* kuolemantuomiota, ja kaikki viisi Pohjanmaalta.

Viisi viidessäkymmenessä vuodessa. Samaan aikaan tuomioita langetettiin jatkuvasti, ja niitä langetettiin vielä vuosina 1800, 1801, 1802, 1804 ja 1805 — aivan Ruotsin vallan loppuun asti.

Väli täyttyi armahduksilla. Käräjäoikeus tuomitsi kuolemaan, hovioikeus vahvisti syyllisyyden, ja kuningas peruutti kuoleman.

•

Ja tässä on koko kirjan kannalta olennainen havainto.

Kun kuningas armahti, tilalle tuli aina julkinen häpeärangaistus. Raipat annettiin, kirkkorangaistus toimitettiin, ja mies vietiin pois pitäjästä.

Kuolema oli siis se osa, joka voitiin jättää pois. Häpeä ei ollut.

Se kertoo, mitä tässä rikoksessa pidettiin olennaisena. Ei sitä että tekijä on vaarallinen — häntä ei pidetty vaarallisena, koska hänet päästettiin parin vuoden linnoitustyön jälkeen elämään muualle. Vaan sitä, että rikkomus oli tapahtunut näkyvästi ja se oli sovitettava näkyvästi.

•

Ja siitä syntyy kysymys, johon tässä aineistossa ei ole vastausta.

Miksi pykälää ei kumottu?

Se oli voimassa vielä silloin kun sitä ei enää pantu täytäntöön kuin kerran kymmenessä vuodessa. Koko koneisto kävi joka kerta läpi saman kierroksen: käräjäoikeus, hovioikeus, kuninkaan kanslia, armahdus. Se maksoi, se vei aikaa, ja lopputulos oli tiedossa etukäteen.

Järjestelmä, joka ei enää uskonut omaan ankarimpaan rangaistukseensa, ei purkanut sitä. Se lisäsi siihen yhden vaiheen.

VIII. Salaaminen oli se rikos

Rikoskaaren 16 luvun ensimmäinen pykälä voidaan lukea väärin kertaakaan huomaamatta erehdystään.

Nainen, joka tulee luvattomasta yhdynnästä raskaaksi eikä ilmoita sitä ennen synnytystä, hakeutuu yksinäisyyteen itse synnytyksessä ja kätkee sen jälkeen sikiön, mestattakoon ja poltettakoon roviolla.

Pykälässä ei sanota, että hän olisi tappanut lapsen.

Se luettelee kolme tekoa, ja ne kaikki koskevat salaamista. Ja lopussa on lause, joka sulkee ainoan puolustuksen etukäteen: *ehwad hon föregifwer fostret wara dödt födt, eller ej fullgångit (riippumatta siitä väittääkö hän sikiön syntyneen kuolleena tai keskosena).*

Todistustaakka oli käännetty. Ei tarvinnut näyttää, että lapsi oli syntynyt elävänä ja tapettu. Riitti että nainen oli salannut, mennyt yksin ja kätkenyt.

•

Nykylukijalle tämä on selvä oikeusmurha, ja kirjan on syytä sanoa se ääneen ennen kuin se selittää mitään.

Nainen, jonka lapsi syntyi kuolleena ja joka pelkäsi kertoa raskaudestaan, oli pykälän mukaan yhtä syyllinen kuin se joka tappoi lapsensa. Ja koska useimmat näistä naisista olivat piikoja ja palvelustyttöjä, pelko oli hyvin perusteltu.

Mutta pykälä on johdonmukainen, jos katsoo mitä sillä yritettiin estää.

Yksin synnyttäminen oli tappavan vaarallista. Kätketyn sikiön kohtalosta ei jäänyt todisteita. Ja jos näyttökynnys olisi ollut sama

•

kuin muissa henkirikoksissa — kaksi valallista todistajaa tai tunnustus — lapsenmurhasta ei olisi voitu tuomita käytännössä koskaan, koska tekoja ei todistanut kukaan.

Lainsäätäjä valitsi. Se siirsi rangaistavuuden siihen kohtaan, jossa todistaminen oli mahdollista: salaamiseen.

•

Siitä seuraa kaksi asiaa.

Ensimmäinen on se, että rikos oli tunnistettavissa ennen kuin kukaan tiesi varmasti kenenkään kuolleen. Riitti että joku kylässä huomasi naisen olleen raskaana ja huomasi, ettei lasta ollut.

Toinen on se, että joku etsi. Paltamossa etsijä oli Costiander, ja nimi esiintyy tässä aineistossa 52 sivulla: Gustav 1760-luvulla, Henric ja Carl 1779–1784, kaikki saman pitäjän nimismiehiä.

•

Naimaton Gertrud Isakintytär Haverinen vietiin talvikäräjille vuonna 1760 *liikkeellä olleen huhun perusteella*. Nimismies Costiander vaati häntä kertomaan, milloin hän oli synnyttänyt.

Gertrud kiisti ja syytti nimismiestä perusteettoman huhun levittämisestä. Kun hänelle esitettiin todistajien kertomukset, hän tunnusti vapaaehtoisesti: hän oli synnyttänyt elokuun alussa, lapsi oli syntynyt *dödt och ofullgångit (kuolleena ja keskosena)*, hän oli ollut yksin eikä ollut kyennyt huolehtimaan sikiöstä, jota ei myöhemmin saatu esiin.

Käräjäoikeus tuomitsi hänet mestattavaksi ja poltettavaksi. Pykälän mukaan hänen kertomuksellaan ei ollut merkitystä.

Hovioikeus punnitsi sitä silti, ja kuningas armahti.

•

Ja tämä toistuu. Vuonna 1772 Maria Ericsson oli salannut, synnyttänyt yksin ja kätkenyt lapsen — kolme ehtoa täyttyi. Neljäs ei: hän kiisti että lapsi olisi syntynyt elävänä.

Ylimääräiset käräjät päättivät ottaa siitä selvää. Sikiö tarkastettiin, ja päätöksessä sanotaan miten: *derwid hela kroppen blifwit öpnad (jolloin koko ruumis avattiin)*. Toimituksen teki kaupungin välskäri Ståhlberg, sama mies joka oli neljä vuotta aiemmin tarkastanut Paltamossa surmatun naisen ruumiin ja saman vuoden helmikuussa rajaratsastaja Ahlbergin.

Ruumiinavaus ei tuottanut Marialle apua. Käräjäoikeus katsoi lapsen syntyneen elävänä ja tuomitsi hänet kuolemaan.

Samassa jutussa oli toinen vastaaja: talollisenpoika Anders Nisilä oli ilmiannettu lapsen isäksi, näyttöä ei saatu, ja hänet vapautettiin.

Nainen tuomittiin kuolemaan lapsesta, jonka isää ei saatu selville.

Hovioikeus muutti tuomion helmikuussa 1773 raipoiksi. Mutta paikalla ei ollut kuutta jäsentä enempää, joten oli kysyttävä assessori Juslénin kanta, ja se ilmoitettiin kolme päivää myöhemmin.

Kuolemantuomion ja raippojen välillä oli kolme päivää ja yksi puuttuva jäsen.

•

Ja tässä on se, mikä tekee luvusta muutakin kuin luettelon vääryyksistä.

Pykälä oli sulkenut pois kysymyksen siitä, syntyikö lapsi elävänä. Se sanoo sen suoraan.

Ja hovioikeus kysyi sitä silti — toistuvasti, vuosikymmenestä toiseen, ja armahdusesitykset perustuivat juuri siihen.

•

Käytäntö kulki siis lain edellä, ja se kulki siihen suuntaan johon myöhemmin mentiin: kohti kysymystä siitä mitä tosiasiasa tapahtui, ja pois oletuksesta joka oli kirjoitettu pykälään.

Boströmin kansallisten lukujen mukaan lapsenmurha oli silti se rikos, josta 1700-luvun jälkipuoliskolla Suomessa useimmin teloitettiin: 118 täytäntöönpanoa vuosina 1751–1801, enemmän kuin murhasta ja taposta.

Käytäntö kulki lain edellä. Se ei kulkenut tarpeeksi nopeasti.

IX. Kihlaus sitoi

Rikoskaaren luvut 53–59 käsittelevät sitä, kenen kanssa sai maata, ja ne muodostavat asteikon.

Alimpana on salavuoteus, kahden naimattoman välinen: kymmenen taalaria miehelle, puolet naiselle, maksu kirkolle ja yksityinen rippi. Sitten maaten meno kihlauksen jälkeen. Sitten yksinkertainen huoruus, jossa toinen on naimisissa, ja kaksinkertainen, jossa molemmat ovat. Sitten serkusten välinen suhde. Ja ylimpänä sukurutsa, jonka rangaistus oli kuolema.

Näiden pykälien nojalla annettuja tuomioita on tässä aineistossa lähes kolmellasadalla sivulla. Ne ovat tavallisimpia käräjäasioita heti pahoinpitelyn jälkeen.

•

Nykylukija näkee tässä valtion, joka valvoo makuuhuoneita. Ja se on totta, mutta se ei ole se mitä valvottiin.

Valvottiin sitä, kuka elättää lapsen.

Vuonna 1754 Jöran Haltunen ja Elin Inkinen tuomittiin salavuoteudesta. Jöran velvoitettiin maksamaan lapsen elatukseksi *puoli tynnyriä viljaa vuodessa siihen asti kunnes lapsi voi elättää itsensä.*

Sakko oli rangaistus. Elatus oli erillinen asia ja se laskettiin viljassa.

Ilman avioliittoa syntynyt lapsi oli yhteisön kannalta ongelma, jolla oli hinta: joko isä maksoi tai pitäjä maksoi. Siksi näissä jutuissa kysyttiin ensin kuka oli lapsen isä, ja siksi kysymykseen haettiin

•

vastausta niinkin kaukaa kuin kuolemaan tuomitun viimeisestä tunnustuksesta.

•

Ja kihlaus ei ollut yksityinen sopimus vaan oikeudellinen tila.

Vuonna 1768 Olof Hardikainen ja Maria Tuomatar tunnustivat maanneensa keskenään ja kertoivat sen tapahtuneen kihlauksen jälkeen. Käräjäoikeus määräsi Olofin, joka oli vetäytynyt avioliiton täyttämisestä, *menemään vihille Marian kanssa*.

Oikeus siis vihki ihmisiä tuomiolla.

Ja kun sitoumus rikottiin toiseen suuntaan, siitä tuli oma rikoksensa. Margareta Nilsintytär oli maannut Eric Barckmanin kanssa avioliittolupauksen turvin, ja Barckman oli määrätty ottamaan hänet vaimokseen. Sen sijaan Margareta kihlautui liinankutoja Petter Strömbergin kanssa Pielisjärvellä todistajien läsnä ollessa 14. heinäkuuta 1765, muutti kuukausi kihlauksen jälkeen hänen luokseen ja sai hänen kanssaan tyttären.

Sadan taalarin sakko. Ja Strömberg, joka oli oman myöntämisensä mukaan *tiennyt* Margaretan aiemmasta kihlauksesta, tuomittiin saman luvun 2 §:n nojalla.

Kihlaus sitoi siis molempia — ja se sitoi kolmatta osapuolta, joka siitä tiesi.

•

Ylimpänä asteikossa oli sukurutsa, ja siitä kuoli. Yksi juttu kannattaa kertoa kokonaan, koska siinä sanotaan se mikä näissä jutuissa yleensä jää sanomatta.

Kemin pitäjässä vuonna 1779 naimisissa oleva talollinen Matts Antinpoika Sunnari ja hänen naimaton tytärpuolensa Anna Nilsintytär Alapaakkolan kylästä ilmiannettiin sukurutsasta. Käräjäoikeus

•

tuomitsi molemmat mestattaviksi — miehen lisäksi teilattavaksi ja naisen poltettavaksi roviolla.

Asiaa käsiteltiin uudelleen ylimääräisillä käräjillä joulukuussa. Ja siellä tuli esiin se, mitä ensimmäisessä käsittelyssä ei ollut sanottu.

Anna Nilsintytär oli *ensimmäisellä kerralla maattu vastoin tahtoaan*. Eikä hän ollut uskaltanut estää sitä eikä kertoa siitä heti, koska isäpuoli oli häntä uhkaillut ja kohdellut ankarasti.

Hovioikeus totesi kuitenkin, että hän oli sen jälkeen useita kertoja ollut isäpuolensa kanssa, ja että molempien vapaaehtoinen tunnustus oli vahvistettu kolmen valallisen todistajan kertomuksilla.

Kuolemantuomiot purettiin. Miehellä tuli linnoitustyö, ja molemmille kielto oleskella samalla paikkakunnalla tai siinä kihlakunnassa jossa he olivat tekonsa tehneet, uhkana *sju par spö (seitsemän paria raippoja)* miehelle ja *tio par ris (kymmenen paria vitsoja)* naiselle.

•

Pakko siis tunnistettiin ja kirjattiin, ja se ei muuttanut lopputulosta.

Nykyoikeudessa se olisi ratkaissut kaiken. Aikuisen ja lapsipuolen suhteessa on tekijä ja on uhri, ja pakko tekee eroista absoluuttisen.

Vuoden 1734 laki ei tuntenut sitä jaottelua. Se tunsu sukurutsan, ja sukurutsa oli rikos Jumalan säätämää järjestystä vastaan. Rikoskaaren 59 luku luettelea kielletyt sukulaisuus- ja lankoussuhteet nimeltä, ja

rangaistus on molemmille sama: *tå skola the begge halshuggas (silloin heidät molemmat mestattakoon)*.

Laki ei kysynyt kumpi aloitti tai kumpi oli toisen vallassa. Se kysyi, olivatko he keskenään kielletyssä suhteessa.

Ja kun kysymys on se, vastaus oli molemmilla sama.

•

Ja siitä huolimatta hovioikeus kirjoitti pakon näkyviin.

•

Sitä ei olisi tarvinnut tehdä. Se ei vaikuttanut syyksilukemiseen eikä pykälään. Se kirjattiin, koska se oli tullut esiin, ja koska näissä päätöksissä kirjattiin se mikä tuli esiin.

Ja se on syy siihen, että me tiedämme siitä nyt. Anna Nilsintyttärestä ei ole jäänyt jäljelle mitään muuta kuin yksi päätös, jossa lukee että hän ei ollut uskaltanut kertoa.

X. Lukko oli raja

Vuoden 1734 laissa varkaudesta ei kuollut. Rikoskaaren 40 luku säättää sakoksi kolme kertaa varastetun arvon, ja jos sitä ei kyetä maksamaan, tuomittu *plichte med kroppen, doch ej högre än efter stöldens värde* (sovittakoon sen ruumiillaan, ei kuitenkaan enempää kuin varastetun arvon mukaan).

Yksitoista vuotta myöhemmin se muuttui. Kuninkaallinen asetus 20. joulukuuta 1745 kiristi varkaiden rangaistusta, ja sen nojalla murtovarkaudesta saattoi seurata kuolema.

Ja kuolema oli tässä eri muotoinen kuin muualla tässä kirjassa. Varkaita ei mestattu. Heidät hirtettiin.

•

Ero oli säätyyn liittyvä. Mestaus ei ollut häpeällinen rangaistus, ja sitä käytettiin myös aatelisille ja sotilaille. Hirttäminen oli häpeällinen, ja se oli varattu varkaudelle.

Kuolemassa itsessään oli siis sääty.

•

Hirttotuomiot toistavat samaa kaavaa, ja siinä on aina kolme osaa: lukko, kirstu ja summa.

Vuonna 1754 Ivan Terentjev oli murtautunut lukittuun aittaan, kantanut sieltä pois lukitun arkun ja murtautunut sen auki, ja ottanut siitä 198 taalarin arvosta. Asianomistaja oli tosin saanut takaisin 136 taalaria 19 äyriä.

Vuonna 1760 Petter Rosilainen oli vienyt lukitusta aitasta lukitun arkun, jossa oli rahaa ja tavaraa. Omistaja Anders Ahonen ilmoitti

•

valallaan arvoksi 215 taalaria — ja siihen summaan sisältyi särjetyn kirstunlukon arvo.

Vuonna 1762 Henrich Lehtelainen oli avannut matkatoverinsa ja lankonsa lukitun matka-arkun ja ottanut siitä rahaa. Setelit hän oli palauttanut. Hirtettäväksi — ja lisäksi määrättiin, että *thess til missbruk tienlige nyckel borde sönderslås* (hänen väärinkäyttöön soveltuva avaimensa oli lyötävä rikki).

•

Avain lyötiin rikki, ja se kertoo mitä rikoksessa pidettiin olennaisena.

Ratkaisevaa ei ollut varastetun arvo. Ratkaiseva oli lukko.

Talossa oli aitta, aitassa kirstu, kirstu lukossa. Rahat eivät olleet kirstussa siksi ettei niitä olisi voitu piilottaa muualle. Ne olivat siellä siksi, että lukko oli raja jota ei ylitetty.

Iisalmen jutussa varkaat menivät viljalaariin käsivarren syvyyteen ja tasoittivat pinnan kädellään. Sekin oli piilo, mutta se ei ollut lukko.

Kun lukko murrettiin, murrettiin raja. Ja siksi vuoden 1745 asetus koski nimenomaan murtovarkautta eikä varkautta yleensä — ja siksi särjetyn lukon arvo laskettiin vahinkoon mukaan.

•

Tämä on sama logiikka kuin luvussa VII. Eläimeen sekaantumisessa raja oli lajien välillä, murtovarkaudessa lukossa. Kummassakin rangaistus ei kohdistunut vahinkoon vaan rajan ylittämiseen.

Ja kummassakin lopputulos oli sama.

Boströmin kansallisten lukujen mukaan varkaudesta hirtettiin Suomessa vuosina 1751–1801 kaikkiaan *kolme* ihmistä. Aineistossa hirttotuomioita on kymmeniä.

Jonas Hara oli tuomittu hirtettäväksi kirkon kahden lukitun arkun murtamisesta; vuoden kuluttua hän sai 20 paria raippoja,

•

kirkkorangaistuksen ja vuoden Loviisassa. Rakuuna Olof Kiskinen sai raipat, kirkkorangaistuksen ja korvauksen. Ekel Kuokkanen sai 40 paria ja vuoden Helsingissä. Ivar Hiltunen ja Thomas Keinonen, jotka olivat tiirikoineet torppari Mardikaisen aitan ja vieneet 60 taalaria kuparilevyinä, saivat kumpikin 20 paria ja yhden sunnuntain kirkkorangaistusta — ja rahat Mardikainen oli jo saanut takaisin.

•

Neljä hirttotuomiota, neljä samaa lopputulosta: raipat, kirkkorangaistus, määrävuosi linnoituksessa. Kipu, häpeä ja työ.

Ja yhtä säännönmukaisesti annettiin toinen määräys: *af dess egendom borde ersättas (hänen omaisuudestaan on korvattava)*.

Kuolemantuomio oli se osa, joka jäi useimmiten panematta täytäntöön. Korvaus ei ollut.

Irtolainen Michel Tenhunen vei Hautajärven kylässä talollisen lukitusta aitasta 25 taalarin 26½ äyrin arvosta, ja hänet tuomittiin hirtettäväksi.

Kaksikymmentäviisi taalaria. Sen verran maksoi hirsipuu, jos lukko oli murrettu.

XI. Raja kulki keskeltä

Uudenkaupungin rauhassa 1721 Ruotsi menetti Käkisalmen läänin ja Karjalan kannaksen. Rajaviiva vedettiin uudelleen, ja se kulki keskeltä aluetta, jonka asukkaat olivat sukua toisilleen, kävivät samoilla markkinoilla ja kuuluivat samaan kirkkoon.

Ortodoksisesta Karjalasta jäi Ruotsin puolelle kaksi seurakuntaa: Ilomantsi ja Liperi. Kaikki muu — Sortavala, Salmi, Suistamo, Suojärvi, Käkisalmi — jäi rajan taakse.

Ja niitä kahta pitäjää varten oli kolme kuninkaallista säädöstä, joita ei tarvittu missään muualla valtakunnassa: 24. syyskuuta 1706 kreikanuskoisen häpeärangaistuksesta, 23. marraskuuta 1742 Venäjän alamaisten tuomitsemisesta, ja lokakuun 19. päivälle päivätty kirje asioista, joissa on kyse Venäjän alamaisten hengestä.

•

Helmikuun 16. päivänä 1768 rajaratsastaja Johan Ahlberg sai tietää, että eräät Venäjän alamaiset olivat matkanneet Pohjanmaalta Kajaanin ohi ilmoittautumatta kaupungin tullissa. Hän ratsasti heidän peräänsä tullin katsastaja Israel Wiseenin kanssa ja otti Alasotkamon kylästä mukaan lautamies Bengt Ockosen.

He tavoittivat miehet ja tarkastivat heidän tavaransa. Kauppatavaroita ei löytynyt. Sitten heille kerrottiin, että tavarat oli viety edeltä talollinen Hans Liuskun tilalle kahdeksasosapeninkulman päähän.

Ahlberg ja Wiseen ratsastivat sinne, ja kun he olivat Liuskun tuvassa, heille ilmoitettiin että venäläiset olivat saapuneet samalle pihalle.

•

He menivät ulos. Pihalla seisoivat kolme miestä vierekkäin, kädessään pystyyn nostetut seipäät, ja neljäs kantoi tavaroita ulos ladosta.

Ahlberg löi ensin: hän iski Kuisma Omeliaa kerran olkapäähän hirssimiekallaan. Omelialla oli kädessään yli neljän kyynärän pituinen seiväs, ja ensimmäinen isku päähän kaatoi Ahlbergin. Kun tämä yritti nousta käsiensä varaan, kaikki kolme löivät uudelleen. Omelian toinen isku osui takaraivoon.

Ahlberg kuoli kahdeksan päivää myöhemmin.

•

Kuisma Omelia tuomittiin menettämään oikea kätensä ja henkensä. Käden katkaisu ei tullut taposta vaan siitä, että uhri oli virantoimituksessa oleva kruunun virkamies: rikoskaaren 18 luvun 8 § määrää, että joka tappaa sellaisen, *miste ock förut högra hand* (menettäköön sitä ennen myös oikean kätensä).

Jormo Kynttinen ja Petri Kuismanen tuomittiin kumpikin täyteen miehentappokorvaukseen, ja kirkkorangaistuksen sijaan heidän oli istuttava jalkapuuissa Sotkamon kirkolla vuoden 1706 asetuksen nojalla.

Ja Omelian tuomiossa on määräys, jonka vuoksi tämä luku on tässä kirjassa.

Mikäli Omelia haluaa, että häntä käy tapaamassa kreikkalaisen opin pappi, maaherran tulee hankkia sellainen lähimmältä Sotkamoa olevalta venäläiseltä paikkakunnalta tai pitäjältä.

•

Mies oli tullut rajan yli. Hänet oli määrä mestata tällä puolella. Ja hänen sielunsa vuoksi oli lähetettävä sana takaisin sinne mistä hän oli tullut.

•

Nykylukijasta tämä näyttää kohtuuttoman monimutkaiselta menettelyltä miehen kohdalla, joka joka tapauksessa tapettaisiin. Mutta se on suora seuraus siitä mitä luvussa II sanottiin.

Kirkkolaki vaati, että tuomittu saatetaan katumukseen ennen kuolemaa. Katumus edellytti pappia, jonka uskoon tuomittu kuului. Ja laki ei tehnyt siihen poikkeusta sen perusteella, kummalla puolella rajaa se pappi asui.

Valtakunta, joka oli valmis katkaisemaan miehen käden ja pään, ei ollut valmis lähettämään häntä kuolemaan ilman oman uskontonsa pappia.

•

Raja ylitettiin myös toiseen suuntaan, eikä viranomaisten toimesta.

Samana vuonna Ilomantsin Liusvaaran veljeksiä syytettiin ryöstöistä, joista osa oli tehty Venäjän puolella. Ryöstetyn sukulainen Jeremei Arhipov ei odottanut viranomaisia. Hän tuli seurueineen rajan yli, otti omin käsin haltuunsa veljesten omaisuutta ja vangitsi Fedot Fedotovin — päätöksessä todettuna *olagligen skridit öfwer gräntsen inpå Swänska sidan (luvattomasti astunut rajan yli Ruotsin puolelle)*.

Todistajat kertoivat, että Jeremei oli ensin aikonut toimittaa vangin ja tavarat Ilomantsin nimismies Mandellille. Sitä ei tapahtunut, koska metsästä huusi Foma Jestafejev ja uhkasi, etteivät he siinä tapauksessa pääsisi pois raajat tallella.

Niinpä Jeremei vei Fedotin *til ryska fånga huset i Olonitzske Savoden (venäläiseen vankihuoneeseen Aunuksen ruukilla)*. Sieltä Fedot pääsi oman kertomuksensa mukaan muutaman viikon kuluttua irti ja käveli kotiin Liusvaaraan.

Ja vasta sen jälkeen asia meni virallista tietä: ilmoitus Venäjän kuvernementinkansliaan Viipurissa, ja se kanslia kirjeenvaihtoon maaherran kanssa Loviisassa.



Kolme rajanylitystä yhdessä jutussa, eikä yksikään viranomaisen toimesta. Ja vasta neljäntenä tulee valtakunta, silloin kun kaikki oli jo tapahtunut.

Sitä paitsi kirjeenvaihto rajan yli oli myös virkatyötä. Vuonna 1798 Liperin käräjäoikeus tutki metsästä löytynyttä ruumista, jonka niskaluu oli katkaistu kirveellä niin että vain kaulan jänteet pitivät päätä kiinni. Koska seikat viittasivat siihen että vainaja oli Venäjän alamainen, käräjäoikeus hankki lisätietoa kirjeenvaihdolla Keisarillisen Venäjän puolelle — ja sai vastauksen: sen nimistä talonpoikaa oli asunut Korpiselän kylässä Suojärven pitäjässä, hän oli lähtenyt kaupparavaroineen rajan yli, ja hän oli ollut kadonneena syksystä 1796.



Ja sitten tuli sota, ja raja muuttui toisenlaiseksi.

Vuonna 1788, Kustaa III:n Venäjän-sodan ensimmäisenä kesänä, Ilomantsin kreikkalaisen seurakunnan diakonia Parferi Jefimoffia vastaan tehtiin ilmoitus. Hän oli julkisesti lukenut pitäjäläisille Venäjän puolelta tulleita herjakirjoituksia kuningasta vastaan, ja hän oli käynyt kirjeenvaihtoa Venäjän rajavartioasemien kanssa.

Todisteina oli kaksi venäjänkielistä kirjettä käännoksineen. Toinen oli Lupalmen rajavartioaseman päällikön Ilja Konstantinoffin allekirjoittama, päivätty 7. elokuuta vanhaa lukua. Siinä pyydetään Jefimoffilta täydellistä selvitystä ruotsalaisten kokoontumisista ja sotaväestä ja siitä olivatko ne koolla vai eivät. Vastaus oli määrä

toimittaa talollinen Huttusen välityksellä Kuolismaasta — ilman että ruotsalaiset saisivat siitä millään tavoin tietää.

Maaherra ilmoitti asiasta Södermanlandin herttua Kaarlelle, joka määräsi Jefimoffin vangittavaksi.

•

Vuonna 1721 rajan tälle puolelle jäi kaksi kreikanuskoista seurakuntaa. 67 vuotta myöhemmin selviää mitä se käytännössä tarkoitti.

Rajan molemmilla puolilla oli samaa väkeä, samaa uskoa ja samat kirjeenkuljettajat. Ja kun valtakunnat kävivät sotaa, kirje kulki Lupasalmelta Ilomantsiin ja takaisin Kuolismaan kautta.

Se on sama reitti, jota Kuisma Omelia oli kulkenut kauppavaroineen kaksikymmentä vuotta aiemmin, ja sama reitti jota myöten Sotkamoon olisi haettu pappi hänen kuolemaansa varten.

Raja oli valtakuntien välillä. Se ei ollut ihmisten välillä.

XII. Kaksi oikeutta

Sana *soldaten* (*sotilas*) esiintyy tässä aineistossa yli kuudellasadalla sivulla. Se on yleisin ammattinimike heti talollisen jälkeen.

Syy on ruotujakolaitoksessa. Jokainen kihlakunta oli jaettu ruotuihin, ja jokainen ruotu piti yhtä sotilasta: hänelle annettiin torppa, peltö ja palkka, ja hän asui pitäjässä siinä missä muutkin.

Ruotusotilas ei ollut varuskunnassa. Hän oli naapuri.

Ja hänen rinnallaan oli varamies, joka teki työtä talossa ja odotti siltä varalta että sotilas kaatuisi.

•

Sotilaan yllä oli kaksi tuomiovaltaa.

Sotilasrikoksista tuomitsi rykmentin sota-oikeus: karkaaminen työkomennukselta, poissaolo, tottelemattomuus. Siviilirikoksista tuomitsi käräjäoikeus.

Ja raja oli paikoin epäselvä. Vuonna 1787 kihlakunnantuomari Castrén joutui kysymään hovioikeudelta, mitä sotilas Isaac Staren karkaamiselle oli tehtävä, koska everstiluutnantti von Nummers oli ilmoittanut ettei sota-oikeus voi ottaa asiaa käsiteltäväkseen.

Nykyoikeudessa tällaista päällekkäisyyttä ei ole. Yksi teko, yksi tuomioistuin.

Mutta 1700-luvun valtakunnassa tuomiovalta ei seurannut tekoa vaan *ihmistä*. Sotilaalla oli sota-oikeus, papilla tuomiokapituli, kaupunkilaisella raastuvanoikeus, maalaisella käräjäoikeus. Kun

•

ihminen kuului kahteen, hänen asiansa kuului kahteen — ja sen selvittämiseksi kirjoitettiin kirje.

•

Käräjäoikeuden edessä sotilas oli kuitenkin tavallinen mies.

Sotilas Johan Wester tuomittiin vuonna 1754 rikoskaaren 22 ja 59 luvun nojalla mestattavaksi ja teiltäväksi siitä, että hän oli ottanut väkisin tytärpuolensa Wendela Davidintyttären vastoin tämän tahtoa. Wendela itse julistettiin syyttömäksi ja moitteettomaksi.

Sotilas Holst oli lyönyt vaimoaan torpassaan Alakiiminginkylässä useita kertoja peräkkäin niin pahoin, että tämä kuoli. Oikea käsi, mestaus, teilaus.

Ja sotilas Matts Larsinpoika Heikkinen tuomittiin Sotkamon ylimääräisillä käräjillä 1762 kuolemaan. Hän oli tunnustanut raiskanneensa talollisen tyttären, joka oli teon aikaan yksitoista vuotta ja runsaat neljä kuukautta, ja hänet katsottiin syylliseksi myös tytön isosisareen, joka oli neljätoista ja puoli ja palveluksessa hänen taloudessaan.

Kuningas armahti. Tilalle tuli 40 paria raippoja, yksi sunnuntai kirkkorangaistusta, linnoitustyö Helsingissä ja vakava varoitus.

•

Heikkisen tapaus on syytä pysäyttää tähän, koska se sulkee pois helpon selityksen.

Armahduksia voisi selittää sillä, että ne kohdistuivat lieviin tekoihin tai epäselvään näyttöön. Kahden lapsen raiskauksesta tunnustanut mies ei silloin olisi saanut samaa kaavaa kuin muut.

Hän sai sen.

•

Armahdus ei siis ollut arvio siitä, kuinka paha teko oli. Se oli rutiini, jonka läpi kuolemantuomiot kulkivat — ja jonka lopputulos oli useimmiten sama riippumatta siitä mitä oli tehty.

•

Varamiehet esiintyivät aineistossa erityisen usein varkausjutuissa.

Varamies ei ollut palveluksessa mutta ei myöskään vapaa. Hänellä oli velvollisuus olla saatavilla, mutta ei sotilaan torppaa eikä palkkaa. Käytännössä hän oli irtolaisen ja sotilaan välissä.

Varamies Olof Hardikainen murtautui Kajaanin markkinoiden aikaan kolmen kauppiaan tiloihin. Varamies Thomas Keinonen tiirikoi torppari Mardikaisen aitan. Varamies Eric Bengtinen tuomittiin mestattavaksi ja teiltattavaksi siitä, että hän oli murhannut rengin, jota hänen oli määrä saattaa Venäjän puolelle.

•

Sota-aikana raja siirtyi kolmanteen suuntaan.

Karjalan jääkäripataljoonan rykmentin sota-oikeus tutki asian, jossa neljää Petravaaran talollista Tohmajärveltä syytettiin siitä, että he olivat ryhtyneet luvattomaan kauppaan ja kanssakäymiseen Venäjän alamaisten kanssa sodan aikana. Asia eteni kenraalisota-oikeuteen Anjalassa, joka kumosi rykmentin sota-oikeuden päätöksen.

Samassa yhteydessä käsiteltiin toista asiaa: viisi Kosovaaran talollista oli myynyt kukin hevosen Repolan pitäjään edellisenä jouluna. Ja yhtä miestä syytettiin siitä, että hän oli *såsom spion biträdt fienden* (*vakoojana avustanut vihollista*).

Hevonen, joka myytiin Repolaan rauhan aikana, oli kauppa. Sama hevonen sodan aikana oli maanpetos.

•

Sodan aikana rajapitäjässä oli siis kolme tuomiovaltaa, jotka kaikki saattoivat vaatia samaa asiaa itselleen: käräjäoikeus, rykmentin

•

sotaoikeus ja hovioikeus. Ja niiden yläpuolella herttua, joka saattoi määrätä miehen vangittavaksi ilman että kukaan niistä oli päättänyt mitään.

Aineiston vuosien 1788–1790 sivuilla mainitaan sekin, että kaikki ruotsalaiset vartioasemat oli vedetty pois Kerimäen pitäjästä, jota viholliset kävivät jatkuvasti läpi, ja että tutkinnan toimittaminen siellä oli siksi vaikeaa.

Oikeuslaitos toimi alueella, jonka läpi kuljettiin.

XIII. Papin työ

Vuonna 1754 Oulun seudulla talollinen Henrich Aabraminpoika Hataja oli surmannut lapsensa. Hän oli kantanut sen ensin pieneen ruumenhuoneeseen jonkin matkan päähän ja sieltä kylän vieritse virtaavaan jokeen ja heittänyt sen avantoon, mistä lapsi löytyi ja nostettiin ylös helmikuun 20. päivänä.

Mutta hän ei ollut tunnustanut sitä ensin.

Päätöksessä lukee, että *sedan han, efter HofRättens författning, blifwit af Prästerskapet til närmare widgående af dess brott anmant (sen jälkeen kun papisto oli hovioikeuden määräyksestä kehottanut häntä tunnustamaan rikoksensa tarkemmin)*, hän kertoi asian yksityiskohtaisesti — ja pysyi kertomuksessaan Oulun raastuvanoikeuden edessä.

Hovioikeus siis määräsi papiston puhumaan vangille saadakseen tunnustuksen, jota tuomioistuin ei ollut saanut.

•

Papisto esiintyy tässä aineistossa yli seitsemälläsadalla sivulla, ja se esiintyy kolmessa roolissa.

Ensimmäinen on tuttu: papiston oli valmistettava kuolemaan tuomittu autuaaseen kuolemaan.

Toinen on tämä: papisto oli tutkinnan väline.

Ja kolmas on se, että pappi saattoi olla itse vastaajana.

•

Toinen rooli toistuu säännönmukaisesti.

•

Christina Argilanderin asiassa vuonna 1754 Loviisan papiston oli valmistaessaan häntä kuolemaan hankittava häneltä myös selvä lausunto kahdesta asiasta: kuka mies oli maannut hänen kanssaan, ja millä tavalla torpparin vaimo Anna Niskatar oli tehnyt itsensä osalliseksi — ja oliko heidän välillään ollut asiasta neuvottelua jo ennen kuin Argilander tuli torppaan synnyttämään.

Vuonna 1777 Magdalena Pehrsintyttären asiassa käräjäoikeus lykkäsi kahta kohtaa siihen asti, kunnes hänen *yttersta bekännelse* (viimeinen tunnustuksensa) olisi papiston toimesta hankittu — ja päätöksessä sanotaan missä: mestauspaikalla.

Ja vuonna 1754 nimismies Henric Enqvist asetti ihmisiä oikeuden eteen vasta sen jälkeen, kun oli saanut papistolta todistuksen jossa nämä kertoivat kuulleen Anna Olofsintyttären viimeisen tunnustuksen.

•

Nykylukijalle tämä on selvä väärinkäytös. Sielunhoito on luottamuksellista, ja rippi on salainen. Papin käyttäminen tutkintavälineenä on juuri se, mitä ripin salaisuus on tarkoitettu estämään.

Mutta se on johdonmukaista, jos katumus on rangaistuksen osa.

Todellinen katumus edellyttää täydellistä tunnustusta. Täydellinen tunnustus ei jätä pois sitä, kuka muu tiesi. Ja kuolemaan valmistautuvalta saatu tunnustus oli lisäksi paras mahdollinen todiste, koska ihminen, joka on kuolemassa muutaman päivän päästä, ei enää valehtele.

Kukaan ei nähnyt näiden kahden välillä ristiriitaa. Ne olivat saman asian kaksi puolta.

•

Ja se on tämän kirjan epämukavin yksittäinen havainto. Sielunhoito ja tutkinta eivät olleet toistensa vastakohtia. Ne olivat sama toimitus, ja pappi teki molempia yhtä aikaa samalla penkillä.

•

Papisto sai tehtäviä myös teloituksen jälkeen.

Jöran Leinosen mestauksen jälkeen hovioikeus totesi, että Porvoon tuomiokapitulia oli kirjeitse pyydetävä muistuttamaan Paltamon seurakunnan papistoa *at föreställa sine åhörare omenskligheten af slike emot Guds och werldslig lag stridande gerningar* (esittämään kuulijoilleen, kuinka epäinhimillisiä sellaiset Jumalan ja maallisen lain vastaiset teot ovat).

Saarnastuoli oli osa rangaistusjärjestelmää. Hovioikeus ei tuominnut ketään sillä, mutta se antoi määräyksen siitä, mistä kirkossa oli puhuttava.

•

Ja kolmas rooli.

Vuonna 1754 talollinen Anders Taxa oli syyttänyt kappalainen Hendrich Achtmania siitä, että tämä oli vaiennut erään kirkollisen pahennuksen. Syyte ei mennyt läpi, ja Taxa tuomittiin vuoden 1723 pappisprivilegioiden nojalla kahdenkymmenen taalarin sakkoon ja julkiseen anteeksipyyntöön.

Ja kun pappi tosiaan oli tehnyt jotain, tuomiovalta oli toisaalla. Vuonna 1772 kappalainen Hoffreenia vastaan oli vireillä useita henkeä koskevia asioita, ja hovioikeus totesi niiden olevan *allmänt bekante* (yleisesti tunnettuna) sillä paikkakunnalla jossa hän virkaa hoiti, ja että siitä oli

aiheutunut sellaista pahennusta ettei hän voinut enää hyödyllisesti hoitaa saarnavirkkaa.

•

Hovioikeus määräsi hänet pidättäytymään papillisista tehtävistä ja jätti asian Porvoon tuomiokapitulille — ja määräsi samalla, miten sijainen palkataan puolta kappalaisentuloa vastaan.

•

Papin yllä oli siis kärjäoikeus ja tuomiokapituli, aivan kuten sotilaan yllä oli kärjäoikeus ja sota-oikeus.

1700-luvun oikeuslaitos ei ollut yksi laitos. Se oli useita, ja ne kaikki kirjoittivat toisilleen.

XIV. Vala kun näyttö loppui

Kun näyttö ei riittänyt tuomioon eikä vapauttamiseen, oikeus käytti kolmatta keinoa. Se pani syytetyn vannomaan.

Sitä sanottiin *värjemålsed (puhdistusvala)*. Syytetty vannoi valallisesti, ettei ollut tehnyt sitä mistä häntä syytettiin, ja jos hän vannoi, hän oli vapaa. Jos hän kieltäytyi, hän oli syyllinen.

Päätöksissä se on muodossa *om han gitter edeligen erhålla (jos hän kykenee valallisesti vahvistamaan)*. Sana *gitter* on olennainen: se ei tarkoita saako hän vaan kykeneekö hän.

•

Vuonna 1760 Ilomantsissa Margaretha Kukkotar tuomittiin mestattavaksi ja poltettavaksi lapsenmurhasta, ja kuollut sikiö oli haudattava hiljaisuudessa.

Ja sitten tulee toinen osa. Hänen makaajakseen ilmoitettu renki Henrich Swänsk määrättiin seuraavilla käräjillä vannomaan valallisesti, jos hän kykenee, ettei hän ollut siittänyt sitä lasta. Ja päätöksessä sanotaan suoraan, mitä sen jälkeen tapahtuu riippumatta siitä vannooko hän vai ei.

Samana vuonna talollinen Isak Pårcko vapautettiin syytteestä, että hän olisi yrittänyt hävittää Maria Johanintyttären sikiön. Mutta hänelle jäi valantekovelvollisuus toisesta asiasta: hänen oli seuraavilla käräjillä vannottava, ettei hän ollut ollut lihallisessa kanssakäymisessä Marian kanssa eikä ollut sen tytön isä, joka oli syntynyt huhtikuun 17. päivänä ja sittemmin kuollut.

•

Nykyoikeudessa tätä ei ole. Syytetty ei todista itseään vastaan eikä puolestaan, eikä hänen sanansa ole todiste.

Mutta 1700-luvun oikeudessa se oli, ja siihen on syy joka on tässä kirjassa jo tuttu.

Vala oli Jumalan edessä annettu. Väärä vala ei ollut valehtelemista tuomarille vaan valehtelemista Jumalalle, ja siitä seurasi kunnian menettäminen — eikä kunniansa menettänyt voinut enää todistaa missään asiassa eikä hoitaa mitään luottamustehtävää.

Rangaistus oli siis pysyvä ja se koski koko loppuelämää.

Ja siksi vala toimi todisteena. Ei siksi että ihmiset olisivat olleet rehellisempiä, vaan siksi että valehtelemisen hinta oli laskettu ja se oli korkeampi kuin useimman rikoksen.

•

Sama logiikka näkyy siinä, miten näyttöä muuten mitattiin.

Kaksi valallista todistajaa oli täysi näyttö. Yksi oli puolikas. Oma tunnustus, jota olosuhteet vahvistivat, riitti. Ja oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 33 § sanoi, ettei mikään näitä vähäisempi riitä: yksi todistaja ei riitä, epäily ei riitä, ilmianto ei riitä.

Se pykälä esiintyy tässä aineistossa 434 sivulla, ja se on syy siihen miksi sana *befriad* (*vapautettu*) esiintyy 1 400 sivulla.

Ja sen toinen puoli oli, että syytteen nostaminen kantoi riskin. Perusteettomasta ilmiannosta sakotettiin 20 taalaria ja määrättiin julkinen anteeksipyyntö. Saman 20 taalarin sakon sai todistaja, joka oli salannut sen minkä tiesi.

Puhuminen väärin ja vaikeneminen maksoivat saman verran.

•

Käräjät itsessään olivat tapahtuma.



Tavallisia käräjiä pidettiin talvella ja syksyllä. Mutta kun asia oli vakava eikä voinut odottaa, maaherra määräsi ylimääräiset käräjät, ja ne pidettiin heti. Niitä on tässä kirjassa jatkuvasti.

Ne maksoivat. Lautamiehet tulivat matkojen takaa, ja heidän päivärahansa ja kyytinsä laskutettiin asianosaisilta. Se on yksi syy siihen, miksi näissä päätöksissä on niin paljon kustannuslaskelmia.

Ja käräjätalo kokosi pitäjän väen yhteen paikkaan, ja siitä syntyi omat asiansa. Pielisjärvellä helmikuussa 1772 talollisenpoika Sigfrid Mustonen oli lyönyt erästä miestä korvalle käräjätalossa. Iskua ei saatu näytetyksi, mutta loukkaavat sanat saatiin, ja niistä tuli kahden taalarin sakko ja kymmenen taalarin korvaus.

Rikos tehtiin siinä rakennuksessa, jossa rikoksia tuomittiin, ja se tuomittiin saman tien.



Ja lautamiehet olivat pitäjän omaa väkeä, myös silloin kun heidät lyötiin.

Vuonna 1756 kaksi veljestä oli päästänyt irti kolmannen veljensä, jonka lautamies Johan Kontinen ja siltavouti Nils Burman olivat ottaneet kiinni irtolaisena — ja käynyt kummankin kimppuun. Käräjäoikeus totesi Kontisen ja Burmanin olleen virantoimituksessa ja oikeutettuja ottamaan miehen kiinni.

Ja nimismies saattoi joutua itse vastaajaksi. Vuonna 1754 nimismies Ström oli haastettu oikeuteen *hwarjehanda olaga upbörder och brott* (*kaikenlaisista laittomista kannoista ja rikoksista*). Hän myönsi itse. Tuomio: korvattava vahinko niin pitkälle kuin omaisuus riittää,

menetettävä nimismiehen virkansa, ja sakkoa kaksisataa taalaria hopearahaa.

•

Samassa päätöksessä lautamies ja talollinen, jotka olivat avustaneet Strömiä, vapautettiin kaikesta — koska se oli tapahtunut hänen käskystään ja sinä aikana kun he olivat hänen alaisiaan.

Käsky oli pätevä puolustus alaiselle. Se ei ollut sitä esimiehelle.

XV. Vartija, viila ja karkuri

Rikoskaaren 19 luvun 3 § kuuluu: *Släpper wachtkarl fånga lös af försummelse eller wangiömo; miste tjenst sin, och plichte ther til med böter, fängelse, arbete eller spö (jos vartiomies päästää vangin irti laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta, menettäköön virkansa ja rangaistakoon sen lisäksi sakolla, vankeudella, työllä tai raipoilla).*

Pykälän olemassaolo kertoo, että sitä tarvittiin. Sana *rymt* (*karannut*) tai *på flykten* (*pakosalla*) esiintyy tässä aineistossa 258 sivulla.

•

Kajaaninlinnan kruununvankilasta karkasi vuonna 1758 kolme kerralla. Vartiomestari Anders Ulvik vapautettiin näytön puuttuessa, mutta vartiomies Staffan Parviainen tuomittiin huolimattomuudestaan.

Sama vankila, sama vartiomestari, ja yksitoista vuotta myöhemmin sama ongelma. Heinäkuussa 1769 Ulvik ilmiantoi kaksi entistä vartiomiestä siitä, että nämä olivat salakuljettaneet vankilaan neljä viilaa niille neljälle venäläiselle, jotka siellä olivat rajaratsastaja Ahlbergin surmasta. Miehet olivat viilanneet pulttinsa niin, että olivat lähellä päästä irti.

Salakuljetusta ei saatu näytetyksi. Mutta koska vartijat eivät olleet olleet vartiotuvassa sinä yönä, heidät tuomittiin laiminlyönnistä kahdeksaksi päiväksi vankeuteen vedelle ja leivälle.

•

Se rangaistus on syytä avata, koska sen nimi antaa siitä väärän kuvan.

Vankeus vedellä ja leivällä ei ollut vapaudenriistoa. Se laskettiin ruumiinrangaistukseksi, ja rangaistus ei ollut siinä että ihminen suljettiin sisään vaan siinä että hän näki nälkää.

•

Vanki sai leipää ja vettä eikä mitään muuta. Suolaa sai vain sen vähäisen määrän, joka leipäannokseen sisältyi. Ruotsissa rangaistus kärsittiin ilman keskeytystä, toisin kuin Tanskassa ja Norjassa, joissa myöhemmin otettiin käyttöön tauko joka viidennen päivän jälkeen ja annettiin suolaa. Ero mainitaan lähteissä terveysriskin vuoksi.

Vuoden 1734 laki säätelöi keston: lyhin oli neljä päivää, pisin 28. Ja 28 päivää oli myös se, joka vastasi suurinta sakkosummaa, 110 taalaria.

Sitä pidettiin kuitenkin vähemmän häpäisevänä kuin linnoitustyötä, ja siksi sitä annettiin virkamiehille ja talollisille silloin kun raipat olisivat olleet liikaa.

•

Vankiloista kannattaa tietää, millaisia ne olivat.

Vuonna 1780 vankihuoneessa eräs Lundman kävi vankitoverinsa kimppuun. Vartiomiehet kuulivat huudon. Yksi juoksi hakemaan vartiomestarilta avainta ovelle; toinen näki ovesta olevan reiän läpi mitä sisällä tapahtui ja puhui Lundmanille ikkunan kautta, ja Lundman myönsi tekonsa ja antoi pois veitsen, jonka kärki oli katkennut. Avainta ei saatu ajoissa, ja ovi murrettiin auki.

Vankihuoneen ovesta oli reikä, ikkunasta saattoi puhua, ja avain oli jonkun muun taskussa.

•

Karkaaminen ei päättänyt asiaa. Se pysäytti sen.

Kun syytetty katosi, kärkeä oikeus ei voinut tuomita häntä poissaolevana. Se saattoi julistaa hänet rauhattomaksi, tai se saattoi jättää asian odottamaan.

Vuonna 1762 palvelustyttö Anna Mattsintytär Ladikainen Ilomantsista oli synnyttänyt yksin ja kätkenyt lapsen, jonka koirat olivat syöneet. Ennen tuomiota hän pääsi karkuun, eikä häntä saatu kiinni. Käräjäoikeus katsoi tarpeelliseksi jättää päätöksensä odottamaan.

•

Vuonna 1772 Ollikainen, jota epäiltiin naisen surmasta, pääsi kruununvankilasta karkuun. Käräjäoikeus totesi 36 luvun 1 §:n nojalla, että asia oli jätettävä odottamaan *vuosi ja päivä* siitä päivästä jona hän pakeni.

•

Ja tässä on koko kirjan kannalta ratkaiseva seuraus.

Tässä kirjassa on toistuvasti todettu, ettei vahvistettu kuolemantuomio todista mestausta. Tämä luku kertoo yhden syyn.

Väli tuomion ja teloituksen välillä saattoi olla kuukausia tai vuosia — koska tuomittua ei saanut tappaa ennen kuin hän oli valmis, ja koska asia kulki kolmen oikeusasteen kautta. Ja sen ajan hän oli vankihuoneessa, jonka ovesta oli reikä ja jonka avain oli jonkun taskussa, ja jota vartioi renki tai postimestari.

Ilomantsin Wuotoniemestä kotoisin oleva Lukei Timopheof tuomittiin mestattavaksi ja teiltäväksi heinäkuussa 1762 veljensä surmasta. Sen jälkeen hän karkasi. Hänet tuotiin takaisin, ja hän karkasi uudestaan.

Hänen nimensä esiintyy tässä aineistossa neljällä sivulla, ja ne kaikki ovat vuosilta 1762 ja 1764. Mitä hänelle tapahtui, ei tiedetä.

Kuisma Omelia oli seitsemäntoista kuukautta tuomionsa jälkeen yhä elossa Kajaaninlinnassa, ja neljä viilaa riitti melkein.

Järjestelmän hitaus ei ollut vika. Se seurasi siitä, että katumus vaati aikaa ja asia vaati kolme astetta. Ja siitä seurasi, että moni vahvistettu kuolemantuomio jäi täyttämättä — ei armosta vaan siksi että tuomittu ehti kävellä pois.

XVI. Ne joilla ei ollut taloa

Tuomiokirjan ensimmäinen tieto ihmisestä ei ole nimi vaan asema. Ennen nimeä lukee mikä hän on: *bonden* (talollinen), *bondesonen* (talollisenpoika), *torparen* (torppari), *drängen* (renki), *soldaten* (sotilas).

Ja niiden alla on kaksi sanaa, jotka toistuvat tässä aineistossa yli tuhannella sivulla: *inhyses* (itsellinen) ja *lös karl* (irtolainen).

Itsellinen asui toisen katon alla ilman omaa taloutta. Irtolaisella ei ollut sitäkään — ei taloa, ei isäntää, ei laillista suojelusta. Aikuisen ihmisen oli oltava jonkun palveluksessa tai omistettava jotain, ja se joka ei ollut kumpaakaan oli lain silmissä irtolainen. Irtolaisuus oli itsessään rikos.

•

Aseman merkitseminen ei ollut muodollisuus. Se ratkaisi asioita.

Se ratkaisi, kuka saattoi maksaa sakkonsa. Talollisella oli talo; irtolaisella ei ollut mitään, ja siksi hänen sakkonsa muutettiin lähes aina raipoiksi tai vankeudeksi.

Se ratkaisi, kenelle voitiin määrätä linnoitustyö. Se, jolla oli talo hoidettavanaan, ei ollut yhtä vapaasti siirrettävissä.

Ja se ratkaisi karkotuksen. Kihlakunnasta karkottaminen oli mahdollinen rangaistus vain sellaiselle, jota mikään ei sitonut siihen kihlakuntaan.

Irtolaisia esiintyy tässä kirjassa jatkuvasti, eikä se ole sattumaa. Michel Tenhunen, joka murtautui lautamiehen aittaan, oli irtolainen.

•

Anders Pardanen, joka löi vaimonsa kuoliaaksi Liperissä, oli irtolainen. Ivan Terentjev, joka vei lukitun arkun, oli irtolainen.

•

Yhden ryhmän kohdalla asema kirjattiin vielä tarkemmin.

Vuoden 1772 päätöksessä esiintyy neljä ihmistä, jotka kaikki merkitään sanalla *Ziguenerare (mustalainen)* — se on asiakirjan käyttämä nimitys. Nimet ovat ruotsalaisia: Beata Danielsdotter ja Maria Christersdotter, molemmat leskiä, sekä Alexander Gustafsson Florin ja Johan Berg.

Beata Danielsdotter oli lyönyt Maria Christersdotteria niin, että tämä kuoli. Florin oli lyönyt Bergiä kolme kertaa ilman vammaa ja lyönyt kolme verihaavaa päähän, ja siitä laskettiin sakko haava haavalta.

Mutta Bergin kohdalla päätöksessä on jotain muuta. Hän oli oman ilmoituksensa ja esittämiensä todisteiden mukaan *inskrifwen wid Saltpettersjuderiwärket i Österbotn (kirjoilla Pohjanmaan salpietarikeittimöllä)*, ja kruununpalvelijoiden oli toimitettava hänet sinne takaisin ja saatettava vastuuseen mikäli hän oli sieltä luvatta lähtenyt.

•

Salpietari oli ruudin pääraaka-aine, ja Ruotsi keitti sen navetan lattian alta.

Karjasuojan maahan kertyy vuosien mittaan virtsaa, ja kun se hajoaa, siihen muodostuu kaliumnitraattia. Kustaa Vaasa julisti navetoiden alla olevan maan kruunun omaisuudeksi, ja talonpojan velvollisuus oli luovuttaa sitä maata tuhkan, puiden ja lannan kera. Työ tehtiin paikan päällä: navetan lattia revittiin auki, maa kaivettiin ja huuhdeltiin, ja liemi keitettiin isoissa kuparipadoissa päiviä tai viikkoja.

•

Kaarle XI järjesti koko toimen 1686 samalla tavalla kuin ruotujakolaitoksen: keittäjät jaettiin lääneittäin ja pannakunnittain, aivan kuin sotilaat ruotuihin. Siihen kuului vapautus sotaväenotosta.

Ja se teki keittimöstä paikan, jonne voitiin kirjata ihminen jolle ei ollut muuta paikkaa — ja josta poistuminen oli rikos, aivan kuten linnoituksesta.

•

Sana *Ziguenerare* esiintyy tässä korpuksessa yhdellätoista sivulla, ja useimmat niistä ovat 1800-luvulta. Aineisto kertoo siis vähän.

Mutta yksi asia näkyy niistäkin. Nimet kirjataan aina, ja aina kokonaisina, ja niiden perässä lukee kotipaikka. Piippola, Frantsilan kappeli, Sarisniemi Paltamon pitäjässä, Hyrynsalmi.

Ryhmällä, jonka oletetaan olleen kotipaikaton, oli asiakirjoissa kotipaikka.

•

Ja siitä seuraa se, mikä tekee tästä luvusta osan kirjan pääväitettä.

Rangaistus sovitettiin ihmiseen, ja sovittaminen edellytti tietoa siitä kuka hän oli. Siksi asema kirjattiin ennen nimeä, ja siksi päätöksissä kerrotaan oliko miehellä talo, oliko hän jonkun palveluksessa, mihin hän oli kirjoilla ja mistä hän oli kotoisin.

Se oli hallinnollinen tarve. Mutta se tuotti sivutuotteena sen, mitä tässä aineistossa on: nimeltä mainittuja ihmisiä, joista ei ole jäänyt jäljelle mitään muuta.

Irtolaisesta ei ole maakirjassa riviä, koska hänellä ei ollut maata. Ei henkikirjassa, jos hän ei ollut kenenkään taloudessa. Hänestä on yksi rivi tuomiokirjassa, ja se on siellä siksi että hän teki jotain väärin.

Se on epäoikeudenmukainen tapa säilyä. Mutta se on tapa säilyä.

XVII. Yhdeksän tapaa päättyä

Käräjäoikeus ei saanut panna kuolemantuomiota täytäntöön. Se sai tuomita, mutta tuomio oli lähetettävä hovioikeuteen, ja vasta siellä ratkaistiin mitä sille tehdään. Sellaista asiaa sanottiin alistetuksi.

Sarjan nimi on tarkempi kuin miltä se kuulostaa. Se ei ole kuolemantuomioiden sarja. Se on sarja asioita, joita käräjäoikeus ei ratkaissut yksin — ja niitä oli kahdenlaisia: se mitä ei saanut panna täytäntöön, ja se mitä ei uskaltanut päättää.

Sen huomaa määristä. Sana *befriad* (*vapautettu*) esiintyy 1 400 sivulla ja sana *halshuggas* (*mestattava*) noin 200:lla.

•

Kun kuolemantuomio saapui hovioikeuteen, sille saattoi tapahtua yhdeksän eri asiaa.

Vahvistus. Hovioikeus totesi tuomion oikeaksi ja määräsi sen pantavaksi täytäntöön: paikkakunnan tavallinen mestauspaikka, se mitä ruumiille tehdään, ja määräys papistolle.

Kuninkaan armo. Tuomio jäi voimaan mutta rangaistus vaihdettiin. Ja armo ei ollut varattu kuolemantuomioille: vuonna 1756 talollisenpoika Jöran Järvinen oli haukkunut appeaan, ja kuningas lievensi hänen rangaistuksensa kahdeksaksi päiväksi vedellä ja leivällä, julkiseksi anteeksipyyntöksi ja varoitukseksi.

Hovioikeuden oma muutos. Iisalmessa 1770 torpparinpoika Ivar Hiltunen ja varamies Thomas Keinonen oli tuomittu hirtettäväksi; hovioikeus muutti tuomion 20:ksi pariaksi raippoja kummallekin.

•

Ilmaus ändra Härads Rättens utslag (muuttaa kärjäoikeuden päätöstä) esiintyy aineistossa 43 sivulla.

Palautus lisätutkintaan. Vuonna 1756 hovioikeus määräsi Kajaanin raastuvanoikeuden toimittamaan lisätutkinnan, ja sen aikana kävi ilmi jotain muuta: paikkakunnalla oli noussut huhu, että Anders Hiltunen oli jo aiemmin riistänyt hengen kahdelta ihmiseltä.

Uudelleenarviointi. Maria Ericsson oli tuomittu mestattavaksi lapsenmurhasta; hovioikeus muutti päätöksen niin, että hänet vapautettiin kuolemanrangaistuksesta.

Vapauttaminen. Näyttö ei riittänyt. Tämä on aineiston yleisin lopputulos.

Rangaistuskelvottomuus. Syytettyä ei voitu rangaista lainkaan mielentilan vuoksi; tilalle tuli hoito ja valvonta sukulaisten vastuulla.

Siirto toiseen tuomiovaltaan. Papiston keskinäinen riita lähetettiin Porvoon tuomiokapituliin.

Toimivallan ylitys. Kärjäoikeus ratkaisi asian, jota se ei olisi saanut ratkaista — Ilomantsin diakonin vakoilujutussa 1789 se tutki asian ja päästi miehen vapaaksi, vaikka valtiorikos kuului hovioikeudelle.

•

Ja sitten on kymmenes, jota ei ole missään luettelossa, koska se ei kirjaudu lopputuloksena.

Asia saattoi jäädä kesken, ja sillekin oli sanamuotonsa. Juvalla 1766 talollisenpoika Johan Leskinen oli käynyt käsiksi isäänsä, ja kärjäoikeus tuomitsi hänet menettämään henkensä. Hovioikeus ei vahvistanut eikä lieventänyt vaan totesi, että *målet lämnes på framtiden (asia jätetään tulevaisuuteen)* — koska todistajat olivat näyttäneet sekä isän että pojan olleen tuolloin juovuksissa.

•

Nykylukijalle yhdeksän eri lopputulosta samalle asialle näyttää epäjohtonmukaisuudelta. Mutta ne eivät ole saman asian eri asteita. Ne ovat eri asioita, ja ne kertovat eri asioista.

Armo on hallitsijan teko ja se kertoo kuninkaasta. Hovioikeuden oma muutos kertoo tuomioistuimesta, joka katsoi tuomion suhteettomaksi ja korjasi sen omalla vallallaan. Palautus kertoo menettelystä, vapauttaminen näytöstä, rangaistuskelvottomuus syyntakeisuudesta, siirto ja toimivallan ylitys tuomiovaltojen rajoista.

Jos ne lasketaan yhteen ja sanotaan, että kuolemantuomioita lievennettiin usein, saadaan luku joka on oikea ja joka ei kerro mitään.

•

Mekanismit eivät myöskään pysyneet paikallaan.

Liperissä tuomittiin vuonna 1764 Johan Iivananpoika Tarnanen eläimeen sekaantumisesta. Seuraavan vuoden päätöksessä lukee, että *Höglofl. Kongl. Hofrätten mildrat Straffet til spöslitande och wisse Åhrs fästningsarbete (korkeasti kiitettävä kuninkaallinen hovioikeus lievensi rangaistuksen raipparangaistukseksi ja määrävuosien linnoitustyöksi)*. Hovioikeus lievensi itse, eikä kuningasta tarvittu.

Vuonna 1801 Matts Staffaninpoika Sallinen todettiin syylliseksi samaan rikokseen. Päätöksessä sanotaan, että hän oli lain ankaruuden mukaan tehnyt itsensä syypääksi kuolemanrangaistukseen — *dock har Kongl. Majt i deß ofwanberörda Nådiga Rescript...* (kuitenkin on kuninkaallinen majesteetti edellä mainitussa armollisessa reskriptissään...).

Hovioikeus totesi tuomion oikeaksi ja jätti lieventämisen kuninkaalle.

Ero ei ole armeliaisuudessa vaan toimivallassa. Kustaa III vei vuonna 1778 hovioikeuksilta lopullisen oikeuden panna kuolemantuomio

•

täytäntöön, ja siitä eteenpäin jokainen vahvistettu kuolemantuomio kulki kuninkaan kautta.

•

Ja kuvion viimeinen käänne on tämän kirjan kannalta merkittävin.

Eläimeen sekaantumisesta tuomittiin kuolemaan yhä vuosina 1800, 1801, 1802, 1804 ja 1805. Käräjäoikeus tuomitsi, hovioikeus vahvisti tuomion oikeaksi, ja kuningas peruutti sen.

Pykälä pysyi voimassa vaikka sitä ei enää pantu täytäntöön, ja koko koneisto kävi joka kerta saman kierroksen läpi.

Järjestelmä, joka ei enää uskonut omaan ankarimpaan rangaistukseensa, ei purkanut sitä. Se lisäsi siihen yhden vaiheen.

•

Tämä on ehkä koko kirjan tärkein havainto siitä, miten oikeusjärjestelmät muuttuvat.

Ne eivät muutu siten, että joku toteaa säännön vääräksi ja poistaa sen. Ne muuttuvat siten, että sääntö jää paikalleen ja sen ympärille kasvaa käytäntö, joka tekee siitä tehottoman.

Ja se käytäntö on hitaampi, kalliimpi ja monimutkaisempi kuin säännön poistaminen olisi ollut. Mutta se ei vaadi keneltäkään sen myöntämistä, että sääntö oli väärä.

XVIII. Mitä emme tiedä

Tämä kirja on kertonut siitä, mitä tuomioistuimet päättivät. Se ei ole kertonut siitä, kuinka moni todella kuoli, koska sitä ei näistä asiakirjoista saa selville.

Tämän kirjan aineistossa on kahdeksan vahvistettua kuolemantuomiota. Se ei ole kahdeksan mestausta. Se on kahdeksan päätöstä.

Vastaus siihen kuinka moni kuoli on toisissa lähteissä. Mestaaja laskutti toimituksestaan, ja tositteet ovat läänin tilikirjoissa. Teloitettu haudattiin, ja hautaus kirjattiin seurakunnan kuolleiden luetteloon. Vanki söi vankilassa, ja siitäkin syntyi lasku.

Nämä lähteet ovat olemassa. Niitä ei ole tässä kirjassa käyty läpi.

•

Aineiston toinen raja on arkistollinen.

Turun hovioikeuden virka-arkisto paloi vuonna 1827, ja sen mukana meni valtaosa siitä mitä Suomen ylin tuomioistuin oli sadan vuoden aikana ratkaissut. Mutta osa säilyi, ja syy on hallinnollinen: kun Vaasan hovioikeus perustettiin vuonna 1776, sille siirrettiin Turusta ne alistettujen asiain päätöstaltiot, jotka koskivat Pohjanmaan sekä Savon ja Kymenkartanon läänejä. Ne olivat Vaasassa kun Turku paloi.

Siksi tämän kirjan tapaukset alkavat 1750-luvulta. Ja siksi lännempää löytyy vähemmän: Ahvenanmaan, Suur-Savon ja Sääksmäen renovoidut pöytäkirjat paloivat.

•

Kolmas raja on maantieteellinen, ja sen veti Uudenkaupungin rauha. Sortavala, Käkisalmi, Kurkijoki, Impilahti ja Salmi eivät ole tässä aineistossa. Aineiston itäraja on täsmälleen valtakunnanraja.

•

Neljäs raja koskee lukuja.

Tämän kirjan sanamäärät on laskettu koneluetusta tekstistä, ja koneluku on 1700-luvun käsialasta epätarkkaa. Sivumäärät kertovat siitä kuinka usein sana esiintyy, eivät siitä kuinka monta tapausta oli.

Ja aineisto itsessään on hakusanapoiminta. Se sisältää ne sivut, joilla esiintyy jokin kuolemanrangaistuksen sanastoon kuuluva sana tai jokin itäinen pitäjännimi. Se ei sisällä sitä mikä ei osunut hakuun.

Siksi tässä kirjassa ei ole yhtään prosenttilukua siitä, kuinka suuri osuus kuolemantuomioista pantiin täytäntöön. Sellaisen laskemiseen tarvittaisiin yksi täysi vuosi luettuna kokonaan: kaikki sen vuoden alistetut asiat, ei vain ne jotka osuivat hakusanaan.

Se on tehtävissä. Hovioikeus laati vuosittain designaatioluettelon, jossa yksi asia vie yhden rivin ja lopputulos on omassa sarakkeessaan. Yhden vuoden luettelo on parisenkymmentä sivua ja siinä on noin 90 asiaa; sen lukeminen ja purkaminen taulukoksi on viikon työ. Kuudenkymmenen vuoden ajanjakso on siis noin vuoden täysipäiväinen urakka, ja sen päälle tulevat arkistokäynnit ja matkat.

Sitä vuotta ei ole. Tämä kirja on tehty työn ohessa ja omalla kustannuksella, sillä ajalla joka jää sen jälkeen kun leipä on hankittu pöytään.

Se ei ole valitus vaan lähdekritiikkiä. Aineisto on olemassa, se on digitoitu ja se on kenen tahansa luettavissa. Se odottaa jotakuta, jolla on siihen vuosi.

•

Viides varaus koskee sitä, missä tämän kirjan kirjoittaja on ollut väärässä.

Työn aikana syntyi viisi havaintoa, joita pidin käytännön vakiintumina ja jotka osoittautuivat säädöksiksi. Sapatinrikkomuksen kymmenen taalarin sakko on rikoskaaren III luvun 6 §:ssä. Väkivallan sakkotaksat ovat 35 luvussa. Neljäkymmentä paria raippoja vanhempaan kohdistuvasta väkivallasta on 14 luvun 2 §:ssä yhtenä neljästä vaihtoehdosta. Kunnian menettäminen osoittautui rajatummaksi kuin luulin. Ja armahduksen kolmiosainen paketti oli lieventämisasetuksessa.

Kaikki viisi ovat samaa lajia. Aineistoa luettiin ilman lakikirjaa rinnalla, ja silloin jokainen toistuma näyttää löydöltä.

Kun jokin toistuu näissä asiakirjoissa, ensimmäinen kysymys ei ole mikä käytäntö tämä on. Ensimmäinen kysymys on, mikä säädös tämän takana on.

•

Ja lopuksi se, mikä jäi kysymykseksi.

Kuolemanrangaistuksen lieventämistä koskevien asetusten tekstiä ei ole löytynyt. Turun hovioikeuden yleiskirjeitä ei ole löytynyt, vaikka niitä siteerataan päätöksissä nimeltä ja päivämäärällä. Vuoden 1706 asetusta kreikanuskoisen häpeärangaistuksesta ei ole löytynyt. Eikä ole löytynyt sitä kirkkolain lukua, joka velvoitti valmistamaan kuolemaan tuomitun kuolemaansa — vaikka juuri se on tämän kirjan nimi.

Näitä ei ole löytynyt siksi, että niitä on etsitty painetuista kokoelmista, jotka sisältävät kuninkaallisia säädöksiä. Hovioikeuden yleiskirje alaisilleen tuomioistuimille ei ole kuninkaallinen säädös. Kappale siitä on todennäköisesti jonkin käräjäkunnan arkistossa, saapuneiden kirjeiden joukossa, siellä minne se lähetettiin.

•

Se on hyvä paikka lopettaa. Tämä kirja on tehty asiakirjoista, jotka joku kirjoitti käsin, lähetti eteenpäin, ja jotka joku toinen otti vastaan ja pani talteen.

Ne säilyivät sen vuoksi. Ja ne kertovat sen mitä ne kertovat, eivätkä yhtään enempää.

Epilogi Viisi kertaa väärässä

Tämä kirja syntyi lukemalla, ja lukiessa oli aika ajoin väärässä. Osa erehdyksistä oli sellaisia, että ne kannattaa kertoa, koska ne olivat kaikki samaa lajia ja koska sama erehdys on helppo tehdä uudestaan.

•

Ensin kaatui kolme oletusta siitä, kuka kuolee.

Kun ensimmäiset neljä vahvistettua kuolemantuomiota olivat kaikki kreikanuskoisten, näytti ilmeiseltä että uskonto selittää asian. Sitten tulivat Leinosen veljekset Paltamosta, molemmat suomalaisia luterilaisia talonpoikia, ja molempien tuomiot vahvistettiin.

Seuraavaksi näytti siltä, että vahvistus koskee vain kuolemaan johtanutta väkivaltaa ja ryöstöä. Sitten tuli Jacob Lund, joka mestattiin sukurutsasta.

Kolmanneksi näytti siltä, että vahvistetut kuolemantuomiot koskevat vain miehiä; niitä oli seitsemän seitsemästä. Sitten tuli romanileski Beata Danielsdotter, jonka mestaus vahvistettiin lokakuussa 1772.

Kolme kertaa etsin sääntöä ja kolme kertaa aineisto kumosi sen. Se on itsessään tulos: yksinkertaista sääntöä siitä, kenen kuolemantuomio pantiin täytäntöön, ei ole. Kestävä kuvio koskee teon lajia eikä tekijää — ja sekin on kuvio eikä laki.

•

Sitten kaatui viisi havaintoa, jotka luulin löydöiksi ja jotka olivat lakikirjan lukemista.

Kymmenen taalarin sakko sapatinrikkomuksesta toistui aineistossa vuosikymmenestä toiseen samana, ja pidin sitä vakiintuneena

•

käytäntönä. Se on rikoskaaren III luvun 6 §:ssä, ja siellä on myös aikaikkuna: aamuneljstä yhdeksään illalla.

Väkivallan sakot eriteltiin päätöksissä teko teolta, kaksi taalaria verihaavasta ja kuusi markkaa iskusta ilman vammaa, ja pidin erittelyä tuomioistuimen tarkkuutena. Se on 35 luvussa, sanasta sanaan.

Neljäkymmentä paria raippoja vanhempaan kohdistuvasta väkivallasta toistui viidessä tapauksessa kolmenkymmenen vuoden aikana, ja päättelin että tuomioistuimet olivat luoneet vakiorangaistuksen itse. Se on 14 luvun 2 §:ssä yhtenä neljästä vaihtoehdosta.

Kunnian menettäminen näytti yhdeltä rangaistuksen yleiseltä osalta. Se osoittautui erikoisrangaistukseksi, joka liittyy luottamusrikoksiin.

Ja viimeisenä kaatui se, jonka olin pitänyt kirjan varmimpana havaintona käytännöstä. Armahduksen kolmiosainen paketti — raipat, kirkkorangaistus, linnoitustyö — toistuu aineistossa niin monta kertaa, ettei se voinut olla sattumaa, eikä sitä ole rikoskaaressa. Sitten löytyi vuoden 1764 päätös, jossa mies rangaistiin *efter Leutförordn (lieventämisasetuksen mukaan)* kolmellakymmenellä parilla raippoja ja kolmen vuoden linnoitustyöllä. Kolmikko oli säädetty.

•

Kaikki viisi ovat samaa erehdystä. Aineistoa luettiin ilman lakikirjaa rinnalla.

Kun asiakirjoja lukee riittävän monta, niistä alkaa nähdä toistumia, ja toistuma näyttää löydöltä. Se on löytö vain silloin, kun laki jättää valinnanvaraa ja tuomioistuin valitsee joka kerta samoin. Jos laki sanoo saman asian, toistuma ei kerro tuomioistuimesta mitään.

Ero on koko tutkimuksen ero, ja sen huomaa vasta kun avaa lakikirjan. Siksi se kannattaa sanoa selvästi: kun jokin toistuu näissä

•

asiakirjoissa, ensimmäinen kysymys ei ole mikä käytäntö tämä on. Ensimmäinen kysymys on, mikä säädös tämän takana on.

•

Ja mitä sitten jäi.

Jäi se, että julkinen häpeärangaistus ei koskaan jäänyt pois mutta sen muoto neuvoteltiin tuomitun mukaan — ja siitä on aineistossa neljä eri toteutustapaa, joista yhtä varten oli säädetty kuninkaallinen asetus vuonna 1706.

Jäi se, että rangaistus koottiin osista, ja että ne osat tulivat neljästä eri laista, joita sovellettiin samassa päätöksessä.

Jäi se, että kuolemaan tuomitun oli oltava valmis kuolemaan, ja että sen laiminlyönnistä joutui oikeuteen.

Ja jäi se, että kaikki tämä oli kirjoitettu ylös. Nimet, iät, ruumiinlaadut, sukulaisuudet, uskontokunnat, maksukyky. Järjestelmä, joka sovitti rangaistuksen ihmiseen, joutui ensin katsomaan häntä ja kirjaamaan mitä näki.

Siksi näitä asiakirjoja voi lukea kahdensadanviidenkymmenen vuoden päästä, ja siksi niistä löytyy ihmisiä eikä vain tapauksia.

•

Ja yksi asia on vielä sanottava, koska se koskee tätä kirjaa itseään.

Ne viisi virhettä, jotka tässä on lueteltu, syntyivät kaikki samalla tavalla. Aineistoa luettiin huolellisesti, johdonmukaisesti ja tarkasti —

ja ilman lakikirjaa rinnalla. Jokainen yksittäinen päätelmä oli oikein tehty. Lähtökohta oli väärä.

Se on täsmälleen sama virhe, jota tämä kirja kuvaa niissä miehissä, jotka istuivat Ilomantsin käräjätuvassa.

He eivät nähneet sitä, ja minä en nähnyt tätä. Erona on vain se, että minun virheeni maksoi muutaman viikon työn.

Viitteet

Prologi

Lyhenne *VHOA* tarkoittaa Kansallisarkiston Vaasan hovioikeuden arkistoa. Sivunumerot viittaavat tämän työversion sivuihin ja tarkistetaan lopullisessa taitossa.

•

s. 1 *Olaus Petrin tuomarinohjeet*. Painettu vuoden 1734 lain alkuun; osia niistä on Suomen lakikirjassa yhä. s. 2 *Ilomantsin ja muut 1700-luvun esimerkit*. Yksityiskohdat ja lähdeviitteet ovat niissä luvuissa, joissa tapaukset kerrotaan: eläimeen sekaantuminen luku VII, Helena Neovia luvut VI ja VIII, Gauriel Fedotov luku VI, väliskärin lasku luku IV, Jöran Leinosen jutun jälkiselvittely luku V. s. 4 *Jari-Matti Latvalan asian oikeudenkäynti*. Helsingin käräjäoikeus, käsittely alkoi syyskuun alussa 2026. Tiedot perustuvat oikeudenkäyntiutisointiin, ei asiakirjoihin, eikä ratkaisua ollut annettu tätä kirjoitettaessa. Ennen julkaisua tiedot on tarkistettava tuomiosta ja teksti täydennettävä sen lopputuloksella. s. 5 *Rikoksesta tuomittujen ulkomaalaisten palauttaminen*. Tässä esitetty kuvaus palautusten esteistä on yleinen ja se on ennen julkaisua täsmennettävä: ulkomaalaislain karkottamissäännökset, Maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuksien ratkaisukäytäntö sekä ihmisoikeussopimusten palautuskielto. s. 5 *Oikeustajututkimus*. Juha Kääriäinen, *Seitsemän rikostapausta: käräjätuomareiden arvioima rangaistuskäytäntö ja väestön rangaistusvalinnat*. Katsauksia 21/2017, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto. Ks. myös Kääriäinen, ”Suomalaisten rangaistusasetteet”, *Yhteiskuntapolitiikka* 81:6 (2016), 619–631. Kääriäinen huomauttaa, että tuomareille annettiin tavanomaista oikeustapausta vähemmän taustatietoja, mikä on voinut lisätä heidän keskinäistä hajontaansa.

Luku I

s. 1 *Petr Henriksson Leinosen tuomio ja täytäntöönpano-ohje*. *VHOA* 1772, s. 47 ja 212. Luettu alkuperäisestä. Uhrien lukumäärän luenta on epävarma. Raippojen parimäärä ilmoitetaan sivulla 47 muodossa 15 paria kumpanakin päivänä ja sivulla 212 muodossa 30 paria, puolet kumpanakin päivänä. s. 3 *Aineiston laajuus ja sanamäärät*. Kansallisarkiston Sisältöhaaku, kaksi hakua; yhdistetty korpus 9 819 sivua. s. 3 *Ilomantsi ja Lipperi vuoden 1721 jälkeen*. Ortodoksisen kirkon Suomen historiaa koskeva yleisesitys.

Luku II

s. 1 *Rikoskaaren lukujen järjestys. Sweriges Rikes Lag 1734*, Missgärningsbalken. Käytetty Lundin yliopiston digitoimaa tekstiä painetusta laitoksesta. s. 2 *Ilmaus sig sielf til wälförtient straff och androm wanartigom til skräck och warnagel*. Vakiokaava vahvistetuissa kuolemantuomioissa; esim. VHOA 1754, s. 729; 1760, s. 555 ja 906. s. 3 *Rikoskaaren 10 luvun 1 §*. Eläimen tappamisesta ja omistajan korvauksesta mm. VHOA 1772, Sotkamon juttu. s. 4 *Kirkkolaki 1686 ja kielto antaa tuomitulle väkevää*. Kyrkio-Lag och Ordning 3.9.1686; kirje valtakunnan hovioikeuksille 3.11.1690. Sitaatti on toisen käden lähteestä ja luku on paikantamatta. s. 4 *Jöran Leinosen jutun syyte*. VHOA 1770, s. 595; ratkaisu 1772, s. 68. s. 5 *Helena Neovia*. VHOA 1772, s. 449–450. Luettu alkuperäisestä. s. 5 *Gauriel Fedotov*. VHOA 1768, s. 490. Luettu alkuperäisestä.

Luku III

s. 1 *Beata Danielsdotterin tuomio*. VHOA 1772, s. 453; päätös Turussa 20.10.1772. Luettu alkuperäisestä. s. 2 *Kirkkolaki 1686, IX ja XVIII luku*. Siteerataan mm. VHOA 1698, 1728, 1735, 1777, 1783 ja 1784. s. 3 *Turun hovioikeuden yleiskirjeet 21.10. ja 26.10.1752 sekä 12.8.1780*. Siteerataan mm. VHOA 1757, s. 1615; 1774, s. 606; 1782, s. 485. Itse kirjeitä ei ole löytynyt. s. 4 *Neljä korjattua tulkintaa*. Rikoskaaren III luvun 6 §, 35 luku ja 14 luvun 2 §; lieventämisasetus VHOA 1764, s. 673.

Luku IV

s. 1 *Raipparangaistuksen laskeminen pareina*. Parimäärä ja lyönnit ovat päätöksissä; selitys parin vaihtamisesta perustuu rangaistuskäytäntöä koskevaan kirjallisuuteen. s. 2 *Johan Immonen ja Staffan Askelin 1768*. VHOA 1768, s. 500 ja 354. s. 3 *Magnus Barman 1760*. VHOA 1760, s. 555. Hautaaminen hirsipuumäkeen tai metsään. s. 4 *Ruumiin käsittely muiden kuin mestaajan toimesta*. VHOA 1783, s. 375; vastaava määräys myös 1762, s. 168. s. 4 *Petr Leinosen raipparangaistus ja bödelsknekt*. VHOA 1772, s. 212. Luettu alkuperäisestä.

Luku V

s. 1 *Jöran Leinosen teko ja tuomio*. VHOA 1772, s. 67 ja 205. Uhrien nimet perustuvat hovioikeuden kertaukseen käräjätutkinnasta; rengin nimen luenta on epävarma. s. 2 *Oikeudenkäynti Westzyntiusta, Frosterusta ja Castreenia vastaan*. VHOA 1772, s. 68; valmistelu s. 14 ja VHOA 1770, s. 595. Luettu alkuperäisestä. s. 3 *Luvut 228 ja 2*. Laskettu tämän kirjan koneluetusta aineistosta, 9 819 sivua. s.

3 *Kirkkolaki 1686 ja kielto antaa tuomitulle väkevää*. Kyrkio-Lag och Ordning 3.9.1686; kirje hovioikeuksille 3.11.1690. Sitaatti toisen käden lähteestä; luku paikantamatta.

Luku VI

s. 1 *Iwan Sarnanen 1765*. VHOA 1765, s. 402. Sukunimen luenta epävarma. s. 3 *Thomas Walain, Anders Kackinen, Matts Toppar*. VHOA 1772, designaatioluettelo merkintä 73; 1768, s. 1087; 1779, päätös 5.3.1779. s. 4 *Gauriel Fedotovin asia*. VHOA 1768, s. 464, 480 ja 490. Kyvyn arviointia koskeva kohta luettu alkuperäisestä. s. 5 *Helena Neovia*. VHOA 1772, s. 449–450. Luettu alkuperäisestä.

Luku VII

s. 1 *Rikoskaaren 10 luvun 1 ja 2 §*. Vuoden 1734 laki. s. 2 *Yksilöidyt eläimet*. VHOA 1756, s. 343 ja 577; 1780, s. 258; 1786, s. 327. s. 2 *Eric Knutin juttu 1791*. VHOA 1791, s. 159. s. 3 *Viisi täytäntöönpantua tuomiota 1751–1801*. H. J. Boström, Defensor Legis 1929.

•

s. 3 *Kuolemantuomiot 1800–1805*. VHOA 1800, s. 311 ja 359; 1801, s. 239 ja 283; 1802, s. 191, 193 ja 477; 1804, s. 359; 1805, s. 304.

Luku VIII

s. 1 *Rikoskaaren 16 luvun 1 § ja kuninkaallinen lapsenmurhaplakaatti 12.7.1750*. Plakaattia siteerataan mm. VHOA 1772, s. 491 ja 1777. s. 2 *Costianderit Paltamossa*. Nimi esiintyy 52 sivulla vuosina 1760–1784. s. 3 *Gertrud Haverinen 1760*. VHOA 1760, s. 8 ja jatkosivut; päätös Turussa 18.3.1760. Luettu alkuperäisestä. s. 4 *Maria Ericsdotter 1772*. VHOA 1772, s. 491; ratkaisu 9.2.1773. Luettu alkuperäisestä. s. 5 *118 täytäntöönpanoa lapsenmurhasta 1751–1801*. Boström, Defensor Legis 1929.

Luku IX

s. 1 *Rikoskaaren luvut 53–59*. Vuoden 1734 laki. s. 2 *Jöran Haltunen ja Elin Inkinen 1754*. VHOA 1754, s. 734. s. 2 *Olof Hardikainen ja Maria Tuomatar 1768*. VHOA 1768, s. 930. s. 3 *Margareta Nilsintytär ja Petter Strömberg*. VHOA 1768, s. 991 ja 993. s. 3 *Matts Sunnari ja Anna Nilsintytär 1779–1780*. VHOA

1779, s. 469; 1780, s. 9, 218, 219 ja 223. Lakiviitteen luenta vaihtelee ja on tarkistettava.

Luku X

s. 1 *Rikoskaaren 40 luvun 1 § ja asetus 20.12.1745*. Asetusta siteerataan aineistossa 34 sivulla; painettua tekstiä ei ole löytynyt.

•

s. 2 *Terentjev, Rosilainen, Lehtelainen*. VHOA 1754, s. 344; 1760, s. 531; 1762, s. 174. s. 3 *Kolme täytäntöön pantua hirttotuomiota 1751–1801*. Boström, Defensor Legis 1929. s. 3 *Hara, Kiskinen, Kuokkanen, Hiltunen ja Keinonen, Tenhunen*. VHOA 1754, s. 644; 1756, s. 319 ja 771; 1770, s. 879 ja 970; 1772, s. 450.

Luku XI

s. 1 *Kuninkaalliset säädökset 1706, 1742 ja 19.10*. Siteerataan päätöksissä; painettuja tekstejä ei ole löytynyt. s. 2 *Kuisma Omelian juttu*. VHOA 1768, s. 750–767. Luettu alkuperäisestä. Nimien luenta osin epävarma. s. 3 *Liusvaaran ryöstöjuttu 1768*. VHOA 1768, s. 464, 480, 482 ja 490. Aunuksen ruukkia ja Viipurin kansliaa koskeva kohta luettu alkuperäisestä. s. 4 *Kirjeenvaihto Venäjän puolelle 1798*. VHOA 1798, s. 402. s. 4 *Parferi Jefimoffin juttu*. VHOA 1789, s. 174–185. Jutun lopputulos ei käy luetuilta sivuilta ilmi.

Luku XII

s. 1 *Sanan soldaten esiintymät*. Yli 600 sivua koneluetusta aineistosta. s. 2 *Isaac Staren asia 1787*. VHOA 1787, s. 479. s. 2 *Wester, Holst, Heikkinen*. VHOA 1754, s. 102 ja 151; 1762, s. 9. Heikkisen juttu luettu alkuperäisestä. s. 3 *Varamiehet Hardikainen, Keinonen ja Bengtinen*. VHOA 1754, s. 28 ja 293; 1770, s. 879. s. 4 *Petravaaran ja Kosovaaran jutut 1790*. VHOA 1790, s. 50 ja 133–134.

Luku XIII

s. 1 *Henrich Hataja ja Margareta Säisä 1754*. VHOA 1754, s. 124, 126 ja 127. s. 2 *Christina Argilander 1754*. VHOA 1754, s. 727 ja 729. s. 2 *Magdalena Pehrsintytär 1777; Anna Olofsintytär 1754*. VHOA 1777, s. 29 ja 162; 1754, s. 418. s. 3 *Määräys Porvoon tuomiokapitulille 1772*. VHOA 1772, s. 205. s. 4 *Anders Taxa; kappalainen Hoffreen*. VHOA 1754, s. 52; 1772, s. 267 ja 776.

Luku XIV

s. 1 *Puhdistusvala*. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 29 ja 32 §; sovelluksia mm. VHOA 1754, s. 341; 1760, s. 434 ja 910. s. 2 *Margaretha Kukkotar ja Henrich Swänsk; Isak Pårcko*. VHOA 1760, s. 434 ja 910. s. 3 *Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 33 §*. Esiintyy aineistossa 434 sivulla. s. 4 *Tappelu Pielisjärven käräjätalossa 1772*. VHOA 1772, designaatioluettelo, merkinä 45. s. 4 *Kontinen ja Burman 1756; nimismies Ström 1754*. VHOA 1756, s. 434; 1754, s. 440.

Luku XV

s. 1 *Rikoskaaren 19 luvun 3 §*. Vuoden 1734 laki. s. 2 *Kajaanin karkaaminen 1758; viilat 1769*. VHOA 1760, s. 38 ja 639; 1772, s. 14.

•

s. 2 *Vankeus vedellä ja leivällä*. Kestot ja muuntosuhde ruotsalaisen oikeushistoriallisen kirjallisuuden mukaan. Suolaa ja keskeytyksettömyyttä koskeva kohta ei perustu tämän kirjan asiakirjoihin. s. 3 *Lundmanin juttu 1780*. VHOA 1780, s. 194. s. 3 *Anna Ladikainen 1762; Ollikainen 1772*. VHOA 1762, s. 875; 1772, s. 690. s. 4 *Luksi Timopheof*. VHOA 1762, s. 448 ja 450; 1764, s. 831–832. Haku tehty kaikilla tunnetuilla kirjoitusasuilla.

Luku XVI

s. 1 *Sanojen inhyses ja lös karl esiintymät*. Yli tuhat sivua koneluetusta aineistosta. s. 2 *Beata Danielsdotter, Florin ja Berg*. VHOA 1772, s. 453. Luettu alkuperäisestä. s. 3 *Salpietarin valmistus ja keittolaitoksen organisaatio*. Ruotsalainen paikallishistoriallinen kirjallisuus; luvut luovutusvelvollisuudesta ovat vuotta 1634 edeltävältä ajalta. s. 4 *Sanan Ziguenerare esiintymät*. Yksitoista sivua koko korpuksessa. Sana on asiakirjan käyttämä nimitys ja esiintyy tässä kirjassa vain lähdeä siteerattaessa.

Luku XVII

s. 1 *Sanamäärät*. Laskettu koneluetusta aineistosta, 9 819 sivua. s. 2 *Jöran Järvinen 1756; Hiltunen ja Keinonen 1770; Anders Hiltunen 1756; Maria Ericsson 1772; Johan Leskinen 1766*. VHOA 1756, s. 140 ja 591; 1770, s. 879 ja 970; 1772, s. 491; 1766, s. 675. s. 3 *Lieventämisstatuutit 1753, 1756, 1762 ja 1803 sekä vuoden 1778 muutos*. Anu Koskivirta, *The Enemy Within* (2003). s. 4 *Tarnanen 1765; Sallinen 1801*. VHOA 1765, s. 402; 1801, s. 283–284.

Luku XVIII

s. 1 *Lähteet, joista täytäntöönpano selviäisi*. Läänintilit ja mestaajan palkkiositteet, seurakuntien kuolleiden luettelot, vankien ylläpitolaskut. Näitä ei ole käyty läpi tätä kirjaa varten. s. 2 *Turun hovioikeuden arkiston palo 1827 ja Vaasaan 1776 siirretty aineisto*. Boström, Defensor Legis 1929. s. 3 *Aineiston laajuus ja koostumus*. Kansallisarkiston Sisältöhaaku, kaksi hakua; yhdistetty korpus 9 819 sivua; alkuperäisinä luettu 57 tapausta. s. 4 *Viisi korjattua tulkintaa*. Rikoskaaren III luvun 6 §, 35 luku ja 14 luvun 2 §; lieventämisasetus VHOA 1764, s. 673.

Arkistolähteet

Kansallisarkisto, Vaasan hovioikeuden arkisto: alistettujen asiain päätöstaltiot (Pohjanmaan sekä Savon ja Kymenkartanon lääni) 1748–1809; rikosasiain pöytäkirjat; renovoidut tuomiokirjat. Aineisto on haettu Kansallisarkiston Sisältöhaun kautta kahdella haulla ja luettu alkuperäisinä täysresoluutiokuvina Astia-palvelusta. Yhdistetty korpus on 9 819 sivua; alkuperäisinä on luettu 57 tapausta.

•

Painetut lähteet

Sweriges Rikes Lag, Gillad och Antagen på Riksdagen Åhr 1734. Stockholm 1736. Missgärningsbalken ja Rättegångsbalken. *Kyrkio-Lag och Ordning* 3.9.1686.

•

Kirjallisuus

Boström, H. J.: ”Kuolemantuomioista ja niitten täytäntöönpanosta Suomessa ennen vuotta 1826”. *Defensor Legis* 1929. Clementsson, Bonnie: *Förbjudna förbindelser. Incest 1680–1940*. 2016. Koskivirta, Anu: ”Sisäinen vihollinen”. *Henkirikos ja kontrolli Pohjois-Savossa ja Karjalassa Ruotsin vallan ajan viimeisinä vuosikymmeninä*. Helsinki 2001. Englanniksi *The Enemy Within*, *Studia Fennica Historica* 5, 2003. Liliequist, Jonas: *Brott, synd och straff. Tidelagsbrottet i Sverige under 1600- och 1700-talet*. Umeå 1992. Moilanen, Mikko: *Kohtalona mestaaslava. Kuolemanrangaistus Suomessa 1500–1825*. Docendo 2021. Moilanen, Mikko: *Suomen pyövelit*. 2019.

•

Kääriäinen, Juha: *Seitsemän rikostapausta. Käräjätuomareiden arvioima rangaistuskäytäntö ja väestön rangaistusvalinnat*. Katsauksia 21/2017, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto. Kääriäinen, Juha: ”Suomalaisten rangaistusasetteet.” *Yhteiskuntapolitiikka* 81:6 (2016), 619–631. Rautelin, Mona: *En förutbestämd sanning. Barnamord och delaktighet i 1700- talets Finland belysta genom kön, kropp och social kontroll*. Helsingfors 2009.